

제27장

서 증

제1절 의 의 146

제2절 문서의 종류 146

제3절 문서의 증거능력과 증거력 148

제4절 서증의 증거조사 154

제1절 의 의

서증이란 문서의 의미·내용이 증거자료가 되는 증거방법이다. 문서가 증거방법이 되더라도 그 문서의 의미·내용이 증명의 대상이 아니고, 문서의 지질·형상·필적 또는 인영의 동일성이 증명의 대상으로 될 경우에는 그 문서는 서증이 아니고 검증의 대상 내지 목적물이다.

문서는 문자 그 밖의 기호의 조합에 의하여 작성자의 일정한 사상을 표현한 것이면 충분하고, 작성명의인의 서명·기명·날인·무인이 반드시 있어야 하는 것은 아니다. 해당 사건에서 증거조사결과를 기재한 문서(예: 증인신문조서·검증조서)는 다시 서증이 되는 것이 아니며, 다른 사건의 증인신문조서·검증조서 등은 서증이 될 수 있다.

제2절 문서의 종류

1. 공문서와 사문서

공무원이 그 권한 내의 사항에 관하여 정규의 방식에 좇아 직무상 작성한 문서가 공문서이고, 그 이외의 문서는 모두 사문서이다. 공문서 중에서 공증인과 같이 공증권한을 가진 자가 작성한 것을 공정증서라고 한다. 공문서는 그 성립의 진정이 추정되지만(민소 356조), 사문서는 상대방이 그 진정성립을 인정하지 않으면 그 성립의 진정을 증명하여야 한다(357조). 사문서는 본인 또는 대리인이 서명·날인·무인을 한 것으로 인정되면 진정성립이 추정된다(358조).

하나의 문서에 공문서부분과 사문서부분이 결합되어 있는 것도 있는데, 예컨대 내용증명우편으로 보낸 편지의 증명부분은 공문서이고 나머지는 사

문서이다.

2. 처분문서와 보고문서

처분문서란 증명하고자 하는 법률적 행위가 그 문서 자체에 의하여 이루어진 문서로서 각종 계약서·유언서·어음·수표·해약통고서 등을 말하고, 보고문서란 문서작성자가 보고 듣고 느끼고 판단한 내용을 기재한 문서로서 영수증·장부·일기 등이 그 예이다. 문서의 내용이 작성자 자신의 법률행위에 관한 것이라 할지라도 그 법률행위를 외부적 사실로서 보고·기술하고 있거나 그에 관한 의견이나 감상을 기재하고 있는 경우에는 처분문서가 아니라 보고문서이다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2010다6222 판결).

판결서는 처분문서이나 그것은 그 판결이 있었는지 또 어떠한 내용의 판결이 있었는지의 사실을 증명하기 위한 처분문서라는 의미일 뿐, 판결서 중에 한 사실판단을 그 사실을 증명하기 위하여 이용하는 경우에는 보고문서이다(대법원 1980. 9. 9. 선고 79다1281 전원합의체 판결). 매매계약서에 매매 목적물로 표시된 토지의 지번이 계약서에 기재된 매매일자에 존재하지 않은 지번으로 밝혀졌다면 매매계약상 일시·장소의 기재는 보고문서의 성질을 갖는 것에 불과하고(대법원 1997. 4. 11. 선고 96다50520 판결), 외국부동산 교환계약상의 등록의무를 이행하기 위하여 사후에 형식적으로 작성된 임차권 양도계약서는 교환계약에 대한 처분문서가 아니며(대법원 1997. 5. 30. 선고 97다2986 판결), 검사 작성의 피의자신문조서 가운데 채무면제의 의사가 표시되어 있다 하여도 그 부분이 채무면제의 처분문서에 해당하지 않는다(대법원 1998. 10. 13. 선고 98다17046 판결).

이 구별은 문서의 실질적 증거력을 따지는 데 실익이 있는 것으로서, 처분문서의 진정성립이 인정되면 특별한 사정이 없는 한 그 내용이 되는 법률행위의 존재가 인정되어 그 법률행위가 있었던 것이 증명된 것으로 되나(대법원 1997. 4. 11. 선고 96다50520 판결), 보고문서는 진정성립이 인정되더라도

제27장

서
증

문서 기재의 사실이 진실한지의 여부는 법원의 자유심증에 의하는 것이고, 따라서 작성자의 신분·직업, 작성의 목적·상황·시기, 기재사항의 성질, 기재방식 등 여러 사정을 종합하여 그 기재의 신빙성 유무를 판단한다.

3. 원본·정본·등본·사본

원본이란 일정한 사상을 표현하기 위하여 최초로 확정적으로 작성된 문서로서 판결원본·계약서원본 등을 말한다.

등본이란 원본을 완전히 옮겨 쓴 문서로서 원본과 동일하다는 것이 증명된 것을 말한다. 등본 중에서 그 내용이 원본과 동일하다는 것을 인증기관이 공증한 것을 인증등본(예: 가족관계등록사항증명서·등기사항증명서·주민등록등본 등)이라 하고, 등본 중에서 공증권한을 갖는 공무원이 특히 정본이라고 표시한 문서로서 원본과 동일한 효력을 갖는 것을 정본이라 하며(예: 집행권원정본), 초본은 원본의 일부분만이 필요한 때에 원본 내용 중의 일부만을 기재한 문서로서 등본의 일종이다. 부분은 복수의 원본 중에서 송달에 이용하기 위하여 작성된 것(예: 소장부분 등)으로서 실무상 등본으로 취급된다.

사본이란 원본을 등사한 문서를 총칭하여 말하는 것인데(예: 서증사본 등), 사본은 작성권자의 제한이 없으며 문서의 전부를 등사한 것이든 일부를 등사한 것이든 모두 사본에 해당한다.

제3절 문서의 증거능력과 증거력

1. 문서의 증거능력

추상적으로 증거조사의 대상이 될 수 있는 자격을 증거능력이라 한다. 우리 민사소송법은 자유심증주의를 채택하고 있으므로, 문서에 대하여 원칙적으로 증거능력의 제한이 없다. 따라서 소제기 후에 사실을 증명하기 위하여

작성한 사문서라는 점만으로 당연히 증거능력이 부정되는 것은 아니다(대법원 1992. 4. 14. 선고 91다24755 판결). 문서의 사본도 증거능력이 부인되지 아니한다.

제27장

서
증

2. 문서의 형식적 증거력

가. 의 의

증거자료가 요증사실의 인정에 기여하는 정도를 ‘증거력(증명력·증거가치)’이라고 한다. 문서의 증거력을 판단함에 있어서는 우선 그 문서가 증명자에 의하여 작성자로 주장되는 자의 의사에 의하여 작성된 것이 밝혀져야 하고, 이러한 형식적 증거력이 인정되지 않으면 이를 증거로 쓸 수 없는 것이며, 그 형식적 증거력이 인정된 다음 비로소 작성자의 의사가 요증사실의 증거로서 얼마나 유용하느냐에 관한 실질적 증명력을 판단하여야 한다(대법원 2011. 5. 26. 선고 2011다9655 판결).

문서가 증명자가 주장하는 특정인의 의사에 기하여 작성된 것을 ‘문서의 진정성립’이라고 하고, 진정하게 성립된 문서를 형식적 증거력이 있다고 한다. 다시 말하면 문서의 진정성립이란 증명자가 작성자라고 주장하는 자가 진실로 작성한 것이 맞고 타인에 의하여 위조·변조된 것이 아님을 뜻한다. 작성명의인의 의사에 기한 것이면 되므로, 반드시 자신의 자필일 필요가 없으며 그의 승낙하에 작성되어도 상관없고, 문서작성자의 날인이 반드시 필요한 것도 아니다(대법원 1994. 10. 14. 선고 94다11590 판결).

사문서에 대하여 그 진정성립을 상대방이 다툰 경우에는 제출자가 이를 증명하여야 하는데(민소 357조, 대법원 1994. 11. 8. 선고 94다31549 판결), 문서에 대한 진정성립의 인정 여부는 법원이 모든 증거자료와 변론 전체의 취지에 터 잡아 자유심증에 따라 판단하게 되는 것이고, 사문서의 진정성립에 관한 증명 방법에 관하여는 특별한 제한이 없으나 그 증명 방법은 신빙성이 있어야 한다(대법원 2005. 12. 9. 선고 2004다40306 판결). 구체적으로는 작성

명의인이 증인으로서 자기가 작성하였다고 진술하거나, 작성명의인 이외의 사람이 증인으로서 자기 면전에서 명의인에 의하여 작성되었다고 진술하거나(대법원 1992. 11. 24. 선고 92다21135 판결), 필적을 알고 있는 사람이 명의인의 필적이라고 진술하는 등의 방법이 있다. 증인의 증언에 의하여 그 진정성립을 인정하는 경우 그 신빙성 유무를 판단할 때에는 증언내용의 합리성, 증인의 증언 태도, 다른 증거와의 합치 여부, 증인의 사건에 대한 이해관계, 당사자와의 관계 등을 종합적으로 검토하여야 한다(대법원 2005. 12. 9. 선고 2004다40306 판결 참조). 문서의 진정성립은 필적 또는 인영의 대조에 의하여도 증명할 수 있다(민소 359조). 이는 검증의 일종인데 법원은 대조에 필요한 필적이나 인영 있는 문서 기타 물건의 제출을 명할 수 있고(360조), 또 대조를 위하여 상대방에게 문자를 손수 쓰도록 명할 수 있다(361조). 서류의 위조 여부 등은 반드시 전문가의 감정에 의하여서만 판별할 수 있는 것이 아니고 육안에 의한 대조로도 이를 판단할 수 있다(대법원 1997. 12. 12. 선고 95다38240 판결).

제출자 자신이 작성한 문서 또는 제3자 작성의 문서에 관하여 상대방이 부지라고 다투었는데 제출자가 성립의 진정을 증명하지 아니한 경우에도, 법원은 변론 전체의 취지를 참작하여 자유심증으로써 성립의 진정을 인정할 수 있는데(대법원 1993. 4. 13. 선고 92다12070 판결), 여기서 변론 전체의 취지는 그 문서의 형태, 기재내용, 제출자와 작성자와의 관계, 상대방의 다투는 방법의 소극성 등에 대하여 종합적으로 평가하는 것을 의미한다.

상대방이 서증의 진정성립에 관한 제출자의 주장을 인정한 때에는, 보조사실에 대한 자백이나 그 자백은 주요사실에 대한 자백과 같은 효력이 있으므로, 법원은 그 자백에 구속되고 그 취소도 주요사실에 대한 자백과 동일하게 그 성립인정이 진실에 반하고 착오로 말미암은 것임을 증명하여야 하며(대법원 1991. 1. 11. 선고 90다8244 판결), 이는 문서에 찍힌 인영의 진정함을 인정한 경우에도 마찬가지이다(대법원 2001. 4. 24. 선고 2001다5654 판결).

나. 진정성립의 추정

(1) 공문서의 경우

문서의 작성방식과 취지에 의하여 공무원이 직무상 작성한 것으로 인정할 때에는 진정한 공문서로 추정되고(민소 356조 1항), 외국의 공공기관이 작성한 문서도 이에 준한다(3항). 따라서 공문서의 진정성립을 다투는 자는 위조·변조 등의 사실을 증명하여야 한다. 이러한 추정이 가능하기 위하여는 문서의 방식이 외관상 공무원이 직무상 작성하는 방식에 합치하여야 하고, 문서의 취지로부터 그 공무원이 직무상 작성한 것이라고 인정되어야 하나(대법원 1986. 6. 10. 선고 85다카180 판결), 그렇다고 하여 반드시 작성명의인인 공무원의 직인까지 있어야 하는 것은 아니다.

2011. 4. 12. 개정되기 전의 부동산등기법 67조에 따라 등기관이 매매계약서(등기원인증서)에 매매를 원인으로 한 소유권이전등기가 완료되었다는 사실을 기입한 등기필증은 등기관의 기입부분은 공문서이고 매매계약서 부분은 사문서로서 공문서와 사문서가 병존하는 것이므로, 공문서부분의 성립이 인정된다고 하여 사문서부분의 진정성립을 추정할 수는 없다(대법원 1989. 9. 12. 선고 88다카5836 판결).

공증인 또는 그 직무를 행하는 자[법무법인·법무법인(유한)·법무조합]가 작성한 공정증서(공증인법 25조 이하)는 성질상 공문서와 같은 추정력을 가지며(대법원 1994. 6. 28. 선고 94누2046 판결), 그들이 작성한 사서증서인증서(공증인법 57조 이하)의 인증 부분 역시 그러하다. 사서증서인증서는 공증 부분과 사문서 부분이 그 성립에 깊은 관련이 있어서 전자에 의하여 후자의 진정성립까지 사실상 추정할 수 있다(대법원 1992. 7. 28. 선고 91다35816 판결).

(2) 사문서의 경우

사문서의 진정성립에 대하여 다툼이 있을 때에는 성립의 진정이 증명되어야 하는데(민소 357조), 그 문서에 본인 또는 대리인의 서명이나 날인 또는 무인(捺印)이 있는 때에는 진정한 것으로 추정을 받는다(358조). 여기서 ‘서명

이나 날인 또는 무인이 있는 때'라 함은 문서에 형식적인 서명 등이 존재하는 것을 뜻하는 것이 아니라, 본인이나 대리인의 의사에 기한 서명행위 등이 행하여진 사실이 있는 것을 뜻한다.

본인 또는 대리인의 서명행위 등이 있었음에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없거나 다른 증거에 의하여 증명된 때에는, 서명 이외의 나머지 부분이 가필 등으로 변조되거나 위조되었다고 다투어진 경우에도 그 문서 전체가 진정하게 성립된 것으로 추정되므로, 이를 다투는 쪽에서 그 변조 또는 위조의 사실을 증명할 책임을 부담한다(대법원 1995. 11. 10. 선고 95다4674 판결).

사문서에 날인된 작성 명의인의 인영이 그의 인장에 의하여 현출된 것이 맞다면 특별한 사정이 없는 한 그 인영의 진정성립, 즉 날인행위가 작성 명의인의 의사에 기한 것임이 사실상 추정되고, 일단 인영의 진정성립이 추정되면 민사소송법 358조에 의하여 그 문서 전체의 진정성립이 추정되나, 그와 같은 추정은 그 날인행위가 작성 명의인 이외의 사람에 의하여 이루어진 것임이 밝혀지거나 작성 명의인의 의사에 반하여 혹은 작성 명의인의 의사에 기하지 않고 이루어진 것임이 밝혀진 경우에는 깨어진다. 또한 인영의 진정성립, 즉 날인행위가 작성 명의인의 의사에 기한 것이라는 추정은 사실상의 추정이므로, 인영의 진정성립을 다투는 자가 반증을 들어 인영의 진정성립, 즉 날인행위가 작성 명의인의 의사에 기한 것인지에 관하여 법원으로 하여금 의심을 품게 할 수 있는 사정을 증명하면 그 진정성립의 추정은 깨어진다(대법원 1997. 6. 13. 선고 96재다462 판결).

백지문서(작성명의인의 날인만 되어 있고 그 내용이 백지로 된 문서)를 작성명의자 아닌 자가 보충한 경우에는, 그것이 정당한 권원에 기하여 이루어졌다는 점에 관하여 문서 제출자가 증명할 책임이 있다(대법원 1988. 4. 12. 선고 87다카576 판결). 다만 문서의 전부 또는 일부가 미완성된 상태에서 서명·날인만을 먼저 하였다는 등의 사정은 이례에 속하므로 완성문서로서 진정성립의 추정력을 뒤집으려면 그럴 만한 합리적인 이유와 이를 뒷받침할 간접반

증 등의 증거가 필요하다(대법원 2011. 11. 10. 선고 2011다62977 판결).

3. 문서의 실질적 증거력

문서가 요증사실을 증명하는 가치에 대한 판단은 법관의 자유심증에 일임되어 있다. 다만 변론조서의 증명력(민소 158조)과 같이 법률이 자유심증주의의 예외를 인정한 경우도 있다.

처분문서는 상대방의 반증에 의하여 부정할 만한 분명하고도 수궁할 수 있는 특별한 사유가 없는 이상 그 기재내용에 의하여 의사표시의 존재와 내용을 인정(추정)하여야 하고, 처분문서의 기재내용을 믿지 아니하고 이를 배척함에는 판결문에 합리적인 이유 설시가 필요하다(대법원 2000. 1. 21. 선고 97다1013 판결). 처분문서에 기재된 작성명의인인 당사자의 서명이 자기의 자필임을 그 당사자 자신도 다투지 아니하는 경우에는 설사 날인이 되어 있지 않았다 하더라도 그 문서의 진정성립이 추정되므로 납득할 만한 설명 없이 함부로 그 증명력을 배척할 수 없다(대법원 2008. 2. 14. 선고 2007다17222 판결). 이러한 추정의 범위는 문서에 기재된 법률적 행위와 그 내용에 국한되고, 그 법률행위의 해석, 행위자의 의사의 흠결의 유무에는 미치지 않는다(대법원 2000. 4. 11. 선고 2000다4517 판결).

진정성립이 추정되는 공문서는 진실에 반한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 그 내용의 증명력을 쉽게 배척할 수는 없다(대법원 2002. 2. 22. 선고 2001다78768 판결).

보고문서는 형식적 증거력이 인정되더라도, 그 기재내용의 증거가치는 작성자의 신분·직업, 작성시기, 기재방법 등 여러 가지 사정을 고려하여 법관이 자유심증으로 판정한다. 공문서인 가족관계등록사항증명서에 기재된 사항은 일응 진실에 부합하는 것이라는 추정을 받으나, 그 기재에 반하는 증거가 있거나 그 기재가 진실이 아니라고 볼 만한 특별한 사정이 있는 때에는 그 추정을 번복할 수 있다(대법원 1994. 6. 10. 선고 94다1883 판결).

제4절 서증의 증거조사

1. 서증의 신청

서증을 증거조사하려면, 당사자가 증명하고자 하는 사실에 관하여 증거방법이 될 문서를 특정하여 법원에 그 열람을 구하는 행위, 즉 신청을 하여야 한다.

서증의 신청은 ① 신청자가 가지고 있는 문서는 직접 제출하는 방법으로(민소 343조 전단), ② 상대방·제3자가 가지고 있는 것으로서 제출의무가 있는 문서는 그에 대한 문서제출명령을 신청하는 방법으로(후단), ③ 소지자에게 제출의무가 없는 문서는 그에 대한 문서송부촉탁을 신청하는 방법으로(352조, 355조 2항), ④ 소지자에 대한 송부촉탁이 어려운 문서는 문서 소재 장소에서의 서증조사를 신청하는 방법으로(297조, 354조, 민소규 112조) 한다. 한편 상대방이 상업장부를 소지하고 있는 경우에는 당사자의 신청이 없더라도 법원은 직권으로 상대방에게 그 장부의 제출을 명할 수 있다(상법 32조).

2. 문서의 직접제출

가. 시 기

서증은 소장·답변서 등 주장서면에 그 사본을 첨부하여 제출하는 것을 원칙으로 한다. 제출된 서증의 사본은 그 주장서면과 함께 상대방에게 송부하여 미리 검토할 기회를 부여함으로써 기일에서 증거의 정리가 효율적으로 이루어질 수 있도록 함이 바람직하다.

재판장은 당사자의 의견을 들어 증거를 신청할 기간을 정할 수 있고 이 경우 정당한 사유가 없는 한 위 기간을 넘긴 때에는 증거를 신청하거나 제출할 수 없는데(민소 147조), 문서를 제출하는 방식으로 서증을 신청하는 경우에는 위 기간이 끝나기 전에 서증의 사본을 제출하여야 한다(민소규 108조).

나. 방 법

(1) 현실적 제출

서증의 신청은 법원 밖에서 증거조사를 하는 경우(민소 297조, 민소규 112조)를 제외하고는 당사자가 변론(준비)기일에 출석하여 현실적으로 제출하는 방법으로 하여야 한다. 서증이 첨부된 소장 또는 준비서면 등이 진술되는 경우에도 마찬가지이다(대법원 1991. 11. 8. 선고 91다15775 판결). 따라서 이미 서증이 소장·준비서면·답변서 등에 첨부되어 제출되어 있다 하더라도 신청하려는 당사자가 기일에 출석을 해야 한다. 만약 불출석이면, 미리 송달된 소장·준비서면·답변서 등의 주장서면은 진술간주될 수 있겠지만, 그 서증은 신청된 바가 없으므로 법원의 서증 채택 및 증거조사가 없게 된다.

(2) 문서의 형식

문서의 제출은 원본으로 하는 것이 원칙이나, 원본이 없거나 원본 제출이 불가능할 경우에는 정본 또는 인증등본으로 할 수 있다(민소 355조 1항). 법원은 필요하다고 인정하는 때에는 원본을 제출하도록 명할 수 있고, 당사자로 하여금 그 인용한 문서의 등본 또는 초본을 제출하게 할 수 있다(2항, 3항). 원본, 정본 또는 인증이 있는 등본이 아닌 단순한 사본만에 의한 증거의 제출은 정확성의 보증이 없어 원칙적으로 부적법하지만(대법원 2009. 3. 12. 선고 2007다56524 판결), 이러한 사본의 경우에도 상대방이 원본의 존재나 성립을 인정하고 사본으로써 원본을 갈음하여 제출하는 것에 대하여 이의가 없는 경우에는 그 원본이 제출된 경우와 동일한 효과가 있으며(대법원 1999. 11. 12. 선고 99다38224 판결), 이 경우 ‘서증명’란에는 ‘계약서사본’ 등과 같이 ‘사본’의 표시를 할 필요 없이 ‘계약서’ 등으로 기재하고 ‘인부요지’란에도 ‘성립인정’으로 기재한다. 원본의 존재 및 원본의 성립의 진정에 관하여 다툼이 있고 사본을 원본의 대용으로 하는 데 대하여 상대방으로부터 이의가 있는 경우에는 위와 같은 방식으로 사본으로써 원본을 대신할 수 없다(대법원 1996. 3. 8. 선고 95다48667 판결).

반면에 사본 그 자체를 원본으로서 제출하는 경우에는 그 사본이 독립한 서증이 되는 것이나 그 대신 이에 의하여 원본이 제출된 것으로 되지는 아니하고, 이때에는 증거에 의하여 사본과 같은 원본이 존재하고 또 그 원본이 진정하게 성립하였음이 인정되지 않는 한 그와 같은 내용의 사본이 존재한다는 것 이상의 증거가치는 없다.

서증사본의 신청 당사자가 문서 원본을 분실하였다는가, 선의로 이를 훼손한 경우, 또는 문서제출명령에 응할 의무가 없는 제3자가 해당 문서의 원본을 소지하고 있는 경우, 원본이 방대한 양의 문서인 경우 등 원본 문서의 제출이 불가능하거나 비실제적인 상황에서는 원본의 제출이 요구되지 아니하지만, 그와 같은 경우인지는 해당 서증의 신청당사자가 원본 부제출의 정당성을 뒷받침할 만한 구체적 사유를 주장·증명하여야 할 것이다(대법원 2002. 8. 23. 선고 2000다66133 판결 등 참조).

만약 원본이 없어서 사본만을 제출하였을 경우에는 사본을 서증으로 받고, ‘서증명’란에는 “계약서사본” 등으로 기재하고 ‘인부요지’란에는 “부지, 원본존재 부인” 또는 “원본존재 및 성립인정” 등으로 원본의 존재 여부의 인부까지 함께 기재한다.

서증이 국어 아닌 문자 또는 부호로 되어 있는 때에는 그 문서의 번역문을 붙여야 한다. 다만 문서의 일부를 증거로 하는 때에는 재판장의 허가를 받아 그 부분의 번역문만을 붙일 수 있다(민소규 106조 2항). 만일 그 번역이 부실하다고 인정되면 그 서증제출자의 부담으로 법원이 전문번역인에게 번역을 의뢰할 수 있다.

의료사건에서 진료기록을 서증으로 제출하는 당사자는 번역문을 참고자료로 함께 제출하여야 한다. 원칙적으로 전체 진료기록을 모두 번역하여 제출하여야 하는데, 특히 입원기록지, 투약기록지, 간호기록지, 의사지시기록지 등 진료경과를 파악할 수 있는 중요한 증거들은 반드시 번역문을 제출하여야 한다.

문서를 제출하여 서증의 신청을 하는 때에는 문서의 기재상 명백한 경우

(예: 등기사항증명서·가족관계등록사항증명서 등)를 제외하고 문서의 제목·작성자 및 작성일을 밝혀야 한다(민소규 105조 1항). 나아가 상대방이 문서작성과정에 관여하지 않은 경우 등에는 문서 작성자가 그 문서를 작성하게 된 경위까지 밝히는 것이 바람직하다. 문서의 작성자와 작성일은 문서를 특정하는 기본적인 요소로서, 이것들이 명확히 밝혀져야 그 문서의 증명취지와 증거채택의 필요성을 쉽게 판단할 수 있고 상대방으로서도 그 문서에 대한 인부와 탄핵을 하는 데 도움이 된다. 신청자가 작성자라고 주장하는 사람이 아닌 제3자가 문서의 작성자로 인정되는 경우에는 다시 그 제3자를 작성자로 밝혀서 서증신청을 하지 않는 한 해당 문서를 증거로 채택할 수 없다. 작성자가 불분명한 문서도 형식적 증거력이 없기 때문에 증거자료로 할 수 없다.

(3) 사본의 제출 의무

제출된 문서의 원본·정본 또는 등본은 증거조사가 끝나면 이를 반환하여야 한다. 법원이 필요하다고 인정하는 때에는 맡아 둘 수 있다(민소 353조).

서증을 제출하는 때에는 상대방의 수에 1을 더한 통수의 사본을 제출하도록 하고, 그 제출시기는 서증신청을 함과 동시에 제출함을 원칙으로 하되 다만 상당한 이유가 있는 때에는 법원은 기간을 정하여 사후에 제출하게 할 수 있다(민소규 105조 2항). 제출된 사본 중 1통은 기록에 편철하고 나머지는 상대방 당사자에게 교부한다. 다만 피고의 수가 많다거나 문서의 분량이 방대한 경우 등에는 사본을 제출할 기간을 따로(예컨대 자백간주의 가능성이 있는 때에는 피고의 답변서 제출 이후로) 정하는 것도 가능하다. 서증제출자가 상대방에게 교부할 사본을 준비하지 아니한 경우에는 법원용 사본을 우선 제출받고 그 기일을 마친 후 즉시 상대방에게 사본을 교부하도록 조치한다.

당사자가 법원에 제출할 서증 사본을 작성하는 때에는 서증 내용의 전부를 복사하여야 한다. 이 경우 재판장이 필요하다고 인정하는 때에는 당사자는 서증 사본에 원본과 틀림이 없다는 취지를 적고 기명날인 또는 서명하여야 한다(민소규 107조 1항). 그러나 이러한 부기와 기명날인 등이 있더라도

어차피 법원이 확인하여야 하므로 당사자의 부기 및 기명날인 자체는 특별한 의미가 없고, 따라서 위 형식을 갖추지 아니하였다 하여 사본으로서의 효력이 없어지는 것은 아니다. 또 당사자의 기명날인 등으로 충분하며 재판장 또는 법원사무관등이 다시 기명날인할 필요는 없다.

사본은 판독하기 곤란하거나 잘못 판독할 우려가 없도록 명확하여야 하고, 불명확한 때에는 재판장이 사본을 다시 제출하도록 명할 수 있다(민소규 105조 3항). 또한 전자소송에서 재판장등은 전자문서로 변환·제출된 서류의 판독이 곤란하거나 그 밖에 원본을 확인할 필요가 있을 때에는 이를 제출한 자에게 상당한 기간을 정하여 판독이 가능한 전자문서를 다시 제출하거나 원본을 제출할 것을 명할 수 있다(민전규 18조 1항). 당사자가 스캔하여 제출한 전자문서가 전자기록뷰어상 판독이 곤란한 경우, 여백 부분에 중요한 기재가 있는데 가려지는 등으로 잘못 스캔된 경우, 문서 뒷면에 중요한 기재가 있는데도 앞면만 스캔한 경우 등이 대표적이다.

문서의 일부를 증거로 하는 때에도 그 전부를 제출함이 원칙이다. 다만 분량이 너무 많아 불편하거나 기타 사정이 있는 때에는 재판장의 허가를 받아 증거로 원용할 부분의 초본만을 제출할 수 있다(민소규 105조 4항). 법원은 서증에 대한 증거조사가 끝난 후에도 원본 자체를 다시 확인하여야 할 필요성이 있는 경우 등에는 원본을 다시 제출할 것을 명할 수 있다(5항).

(4) 서증부호의 부여(민사증거목록예규 7조)

서증에는 이를 제출하는 당사자에 따라 원고가 제출하는 것에는 ‘갑’, 피고가 제출하는 것에는 ‘을’, 독립당사자참가인이 제출하는 것에는 ‘병’이라는 부호를 붙여야 한다(민소규 107조 2항). 보조참가인은 당사자가 아니므로 피참가인의 부호를 그대로 따른다.

재판장은 같은 서증부호를 사용할 당사자가 여러 사람인 때에는 당사자 전부 또는 일부에 대하여 위 기본 부호에 ‘가’, ‘나’, ‘다’ 등의 가지부호를 붙여 사용하게 할 수 있다(민소규 107조 3항). 가지부호는 공동 당사자의 이해

가 대립된다든지 그 밖의 사정으로 제출자를 구별할 필요가 있는 경우에 효율적으로 이용될 수 있고, 보조참가인이 있는 경우 그가 제출한 서증을 피참가인이 제출한 서증으로부터 구별할 필요가 있는 경우에도 이용될 수 있다. 가지부호를 붙이는 경우에는 가지부호별로 별도의 용지를 사용하고 각 용지의 첫머리에 “피고 ○○○ 제출, 을가”의 식으로 제출자의 이름 및 가지부호를 특정하여 기재한다.

(5) 서증번호의 부여(민사증거목록예규 8조)

서증은 제출순서에 따라 번호를 붙인다.

문서송부촉탁된 기록 표지와 내용물, 봉투와 내용물, 어음 앞면과 뒷면 등과 같이 서로 연관된 문서로 별개의 문서로 구분하기도 적당하지 않고, 전부를 하나의 문서로 취급하기도 곤란한 경우에는 가지번호를 붙여 이를 나타낸다(예: 갑 제1호증의 1).

항소심, 이송·환송사건, 재심사건의 서증번호는 제1심, 이송·환송전사건, 재심대상사건의 서증번호에 이어서 붙이며(민소규 140조 1항), 가지부호를 붙이는 경우의 서증번호는 이미 부여된 서증번호에 이어 붙이는 것이 아니라 가지부호별로 새로 처음부터 붙여야 한다.

(6) 증거설명서의 제출

재판장은 서증의 내용을 이해하기 어렵거나 서증의 수가 방대한 경우 또는 서증의 증명취지가 불명확한 경우에는 당사자에게 서증과 증명할 사실의 관계를 구체적으로 밝힌 설명서를 제출할 것을 명할 수 있다(민소규 106조 1항). 상대방이 문서작성과정에 관여하지 않은 서증이 대량 제출되는 사례가 많고, 방대한 서증 가운데 원용하려는 부분이 무엇인지 그 위치와 세부 설명을 명기하지 못한 준비서면이 적지 않으므로, 원칙적으로 모든 서증에 대하여 작성자와 작성일을 밝히고(문서의 기재상 명백한 경우에는 제외함) 그 서증의 증명취지를 자세하게 밝히는 증거설명서(전산양식 A1870)를 제출하게 할 필요가 있다.

증거설명서에는 문서의 제목, 작성연월일, 작성자 및 증명취지 외에 원본

의 소지 여부 등을 기재하여야 한다. 증명취지는 증명의 대상인 주요사실을 기재하는 외에 사안에 따라서는 작성경위나 해당 서증으로써 구체적으로 증명하려는 간접사실을 함께 기재함이 바람직하다. 원용하려는 서증의 해당 부분이 무엇인지를 그 쪽수와 위치 등으로 명시하고, 서증의 내용에 대한 설명을 상세히 기재하는 것이 바람직하다.

[전산양식 A1870] 증거설명서

증거설명서

[담당재판부: 제 민사부(단독)]

사 건 20〇〇가단(합, 소)〇〇〇〇 손해배상(기)

원 고 〇〇〇

피 고 〇〇〇

호증	서 증 명	작성일자	작 성 자	입 증 취 지	비 고
갑1	부동산 매매계약서	20〇〇. 11. 3.	원고, 〇〇〇 (피고의 형)	원고와 피고를 대리한 〇〇〇 사이에 체결된 이 사건 토지매 매 계약서	
2	부동산등기 사항증명서				
3	”			이 사건 인접토지를 피고를 대 리한 〇〇〇이 매도한 적이 있 다는 사실	
4-1	영수증	20〇〇. 11. 3.	〇〇〇	계약금 지급사실	
4-2	”	20〇〇. 12. 3.	”	중도금 지급사실	
4-3	”	20〇〇. 1. 3.	”	잔금 지급사실	
5	각서사본	20〇〇. 12. 27.	피고	피고가 이 사건 계약을 인정한 후, 원고에게 등기를 넘겨주거 로 약속한 사실	원본 분실
6	가족관계등록 사항증명서			피고와 〇〇〇 사이의 신분관계	

20〇〇. 〇. 〇.

원고(또는 피고) 〇〇〇 (날인 또는 서명)
연락처: 000-0000-0000

〇〇지방법원 (〇〇지원) 제〇민사부(단독) 귀중

다. 서증에 대한 의견진술 및 인부 등

(1) 개 설

당사자나 대리인은 상대방이 제출한 중요 서증에 대한 의견을 준비서면 등을 통하여 미리 밝혀야 한다(민소 274조 2항). 그러면 상대방이 필요한 증인의 신청 등 증명방법을 준비할 수 있고, 이를 통하여 쟁점정리를 위한 기일이 효율적으로 운영될 수 있기 때문이다. 서증이 될 문서의 진정성립을 인정하는지 여부도 밝혀야 한다. 이러한 인부가 준비서면 또는 답변서에 기재되어 있는 경우 그것이 변론(준비)기일에서 진술되거나 진술간주된 때 인부를 한 것이므로(불출석이라도 인부가 이뤄질 수 있다는 점에서 증거의 제출과는 구별된다) 이를 서증목록에 기재한다. 준비서면 등에서 미리 밝히지 않은 경우에는 서증의 채부가 결정되는 기일에 의견진술을 통해 인부를 할 수 있다. 만약 중요 서증에 대한 인부가 누락되어 있는 경우 재판장은 석명준비명령 등을 통하여 그에 대한 의견을 밝히도록 촉구하여야 한다.

(2) 성립의 인부

서증이 제출된 경우에 그 형식적 증거력의 조사를 위하여 출석한 상대방에게 그것의 진정성립을 인정하는지 여부를 물어보고 그 결과를 서증목록[전산양식 A1876]의 ‘인부요지’란에 기재하는 절차를 밟는데, 이때 상대방의 답변을 ‘성립의 인부’라고 한다.

성립의 인부 절차에서 상대방의 태도는 ① 성립인정 ② 부인 ③ 부지 등이다. 문서의 진정성립을 부인하는 때에는 당사자는 그 이유를 구체적으로 밝혀야 한다(민소규 116조). 이유를 밝히지 않은 경우에는 재판장은 구체적인 이유를 밝히도록 물어서 확인해야 한다.

상대방이 적극적·명시적으로 서증의 진정성립을 다투지 아니하는 때에는 굳이 인부의 진술을 촉구하지 아니하며 서증목록의 ‘인부요지’란도 공란으로 두면 되고, 다만 공란이 사후에 변개되는 것을 방지할 필요가 있는 경우에는 사선을 긋거나 “인부에 관한 의견 없음”이라고 기재하는 등의 조치를 취할

수 있다(민사증거목록예규 13조 1항). 사본 그 자체가 원본으로 제출된 경우 원본 존재의 인정 여부 등도 마찬가지이다. 다만 해당 문서의 성립이나 내용에 관하여 다툼이 있고 이것이 그 사건의 쟁점과 관련이 있는 경우(예: 당사자 사이에 법률행위의 존부나 내용에 관하여 다툼이 있는 사건에서 그 법률행위에 관한 처분문서)와 같이 인부가 반드시 필요하다고 판단되는 문서에 대해서는 인부의 의견을 진술하게 하여야 한다[사건관리예규 13. 나. (1)].

실무상 드물긴 하지만, 당사자 또는 대리인이 고의나 중대한 과실로 진실에 어긋나게 문서의 진정을 다룬 때에는 법원은 결정으로 200만 원 이하의 과태료에 처할 수 있다(민소 363조 1항). 이 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있고(2항), 위 과태료의 결정을 하였더라도 당사자 또는 대리인이 소송계속 중 인부를 정정하여 그 진정을 인정하는 때에는 위 결정을 취소할 수 있다(3항).

서증의 인부는 상대방 당사자가 하는 것이므로, 보조참가인은 원칙적으로 서증의 인부를 하는 자가 아니다.

(3) 성립의 인부와 서증목록의 기재요령

성립의 인부 내용은 서증목록[전산양식 A1876]의 ‘인부요지’란에 기재한다. 서증목록의 일반적인 설명 및 기재례는 아래 6. 참조. 여기서는 ‘인부요지’란에 기재할 성립 인부의 내용에 따른 구체적인 기재요령에 대하여 살펴본다.

[전산양식 A1876] 서증목록

○ ○ 법 원					
서 증 목 록					
20 가			변론(준비기일)조서의 일부		
고 제출					
서증 번호	기일 및 장 수	서 증 명	인부기일	인 부 요 지	비 고
	차				
	장		차		

① 사진·신문·달력·책자 등의 경우

이들 문서가 나타내거나 의미하는 특정사항에 대한 인정요지를 기재한다. 예컨대 사진의 경우에는 “계쟁건물의 사진인 점 인정”, “이 사건 사고현장의 사진인 사실 인정” 또는 “부지” 등으로 기재하고, 신문·달력 등에 대하여는 공간된 것임을 인정하면 “성립인정”으로, 공간 여부를 다툼면 “부지”로 인부하도록 한다.

② 사본만이 제출된 경우

사문서의 사본은 인증 있는 등본이 아니고 상대방이 책문권을 포기하지 않은 이상 원본의 존재가 인정된 때에 한하여 실질적 증거력을 가질 수 있으므로 상대방이 원본의 존재를 인정(자백)하는 것이 기재사항이 된다. 따라서 서증목록의 ‘인부요지’란에는 “부지, 원본존재 부인” 또는 “원본존재 및 성립 인정” 등으로 원본존재 여부의 인부까지 함께 기재한다(민사증거목록예규 13조 3항).

③ 증명취지 부인

성립은 인정하면서 증명취지는 다툼다는 취지의 인부이다. 증명취지를 다툼더라도 진정성립에는 영향이 없으므로 증명취지 부인은 소송법상 의미가 없다는 취지에서 서증목록에 기재할 필요가 없다는 견해도 있다. 그러나 단순히 성립인정만 하고 끝낸 경우와 증명취지 부인까지 한 경우와는 법관의 심증의 강도에 영향을 미칠 수 있을 뿐만 아니라 변론 전체의 취지(민소 202 조)에도 포함되어 판단자료가 될 수 있으므로 기재하여야 한다. “성립인정, 증명취지 부인”으로 기재한다.

④ 이익원용 진술

인부를 하여야 할 당사자가 성립인정하고 이익으로 원용한다고 진술하는 경우, 증거공통의 원칙상 이익으로 원용한다는 진술은 의미가 없는 것이므로 기재하지 아니하여도 된다는 견해도 있으나, 당사자의 원용이 있는 상대방 제출 증거를 배척하기 위하여는 그 판단을 표시하여야 하는 점에서 실의

이 있으므로 이를 기재하는 것이 옳다. ‘인부요지’란에 “성립인정, 이익으로 원용”과 같이 기재한다.

⑤ 인부의 정정

당사자가 인부를 정정하면 이를 해당 서증의 ‘비고’란에 명기하여야 한다 (민사증거목록예규 14조 2호). 부인 또는 부지를 성립인정으로 정정할 경우에는 ‘비고’란에 “○차 변론(준비) 인부정정, 성립인정”으로 기재하고, 반대로 성립인정을 부인 또는 부지로 정정할 경우에는 자백 취소의 성질을 지니므로 “○차 변론(준비) 인부정정, 부인, 피고 동의(부동의)”로 기재한다.

제1심에서 한 인부를 항소심에서 정정하는 경우에 대하여는 후술 ⑪ 참조.

⑥ 문서의 부분적인 인부

문서의 일부분에 대하여만 인부를 하거나 또는 부분별로 나누어서 인부를 하는 경우에도 이를 명확히 기재하여야 한다. 예컨대 내용증명우편처럼 한 문서에 공문서부분과 사문서부분이 병존하는 문서의 경우에는 ‘공문서부분 인정, 사문서부분 부인’의 식으로 나누어서 인부하는 경우가 많다. 공정증서나 사서증서인증서의 경우에는 ‘공증부분 인정, ...’이라는 표현을 사용하고, 공문서부분이 접수인 등 날인에 불과한 때에는 ‘공인부분 인정, ...’이라는 표현도 사용한다.

병존문서라도 사문서부분의 진정성립 여부가 큰 쟁점이 아닌 문서, 예컨대 관공서에 제출되어 접수인이 찍힌 문서(다른 사건의 소장·준비서면·소취하서 등)라든가, 증명신청과 관공서의 증명부분이 결합된 문서(소취하증명원·항소제기증명원·확정증명원 등)라든가, 내용증명우편 등의 경우에는 사문서부분에 대한 인부를 생략한 채 ‘공성부분만 성립인정’이라고만 인부하는 수가 많다. 이들 문서의 성격상 그대로 기재하여도 무방하다.

한편 사문서 중 날인사실만을 인정하거나 인영부분만 인정하는 경우가 많은데 이에 관하여는 후술 ⑩ 참조.

⑦ 수령사실의 인정

편지·내용증명우편·각종 통고서 등 상대방에게 도달 여부가 문제로 될 수 있는 문서의 경우에는 ‘수령사실 인정’이라고 진술하는 예가 많고, 특히 당사자 앞으로 발송된 내용증명우편의 경우에는 대부분 ‘부지, 공성부분 및 수령사실 인정(또는 부인)’으로 인부하고 있다. 이러한 경우 수령사실 유무는 그 문서의 진정성립 여부와는 무관한 것이어서 엄밀한 의미의 인부에는 해당하지 않지만 편의상 ‘인부요지’란에 부기하는 것이 실무이다.

⑧ 위조문서라는 증명취지로 제출된 문서

위조문서라는 증명취지로 제출된 문서는 그 문서의 기재내용을 증거로 하려는 것이 아니고 문서의 외형과 그 존재 자체를 증거로 하려는 것이기 때문에 서증이 아니고 검증의 대상물에 불과하다는 견해와 서증으로서의 조사가 허용된다는 견해가 대립되어 있는데, 실무는 후자의 견해를 취하고 있다.

즉 위조문서로 주장되어 제출된 문서도 서증으로 제출받되, 제출자로 하여금 ‘○○○에 의하여 위조된 문서임’ 또는 간략히 ‘위조문서임’이라는 진술을 시켜서 서증목록의 ‘서증명’란에 부기하고, 상대방의 인부도 통상의 경우처럼 성립인정·부지·부인으로 하게 할 것이 아니라 제출자의 주장을 기준으로 ‘위조된 것이 아니라 진정성립된 문서임’, ‘위조인 점 부인’, ‘○○○에 의하여 진정하게 작성된 문서임’ 등으로 하든지(이상은 위조주장을 다투어 진정성립문서라고 인부하는 경우임), ‘○○○에 의하여 위조된 문서인 점 인정’, ‘위조인 점 인정’ 등으로 하든지(이상은 제출자의 위조주장을 인정하는 경우임), ‘부지’라고 하는 식으로 하게 함이 타당하다.

만약 위조문서로 주장·제출된 서증에 대하여 상대방이 진정하게 성립된 문서라는 취지로 ‘성립인정’이라는 인부를 하였는데 나중에 판결에서 ‘성립에 다툼이 없는 갑 제○호증’이라는 판시를 하면 위법하게 됨은 당연하다(대법원 1972. 11. 14. 선고 71다2788 판결).

⑨ 자기 명의의 서증의 인부

제출된 서증이 인부를 할 상대방 자신 명의의 문서일 때에는 ‘부지’라는 인부를 할 수 없고 반드시 ‘성립인정’ 또는 ‘부인’으로 인부하여야 한다. 그럼에도 불구하고 ‘부지’라고 인부할 때에는 재판장은 그 문서에 기재된 서명이 그 자신의 것인지 및 그 이름 옆에 찍힌 인영이 진정한 인장에 의한 것인지 여부를 물어서 확인해야 하고, 만일 그 서명이나 인영까지 부인하는 취지라면 서증 제출자에게 증명을 촉구하여야 한다(대법원 1991. 11. 12. 선고 91다30712 판결). ‘부인’이라고 인부할 때에도 서명 또는 인영만은 인정하는 취지인지 부인하는지를 확인하는 것이 바람직하다. 전체적으로 부인하면서 서명이나 인영부분만을 인정하는 경우에는 ‘부인’의 기재는 하지 않고 다음 ⑩과 같이 처리하는 것이 실무이다.

⑩ 서명·날인 여부 또는 인영의 동일 여부에 대한 인부

인부를 하는 사람의 작성 명의로 된 서증에 대하여 그가 진정성립을 다투면서 서명·날인·무인행위를 하였다는 사실만을 인정하는 경우(예컨대 서명·날인·무인 외의 나머지 부분이 가필 등에 의하여 변조되었다거나 원래 백지에 서명·날인·무인만 했던 것이 무단 보충되었음을 주장하는 경우)에는 ‘인부요지’란에 “서명사실 인정”, “날인사실 인정” 또는 “무인사실 인정”이라고 기재한 다음, 위와 같은 변조 내지 위조의 주장을 증거항변으로서 기재해 주어야 한다. 이와 같이 ‘날인사실 인정’이라고 기재해야 할 경우에도 ‘인영부분 인정’이라 기재하는 예가 간혹 있으나, 이는 아래에서 설명하는 인장도용의 주장과 구별이 되지 않는 점에서 부당하므로, 적어도 인영부분은 작성명의인의 의사에 의하여 성립된 것이라는 취지에서 “인영부분 성립인정”이라는 기재가 필요하다.

한편 날인행위는 다투면서 그 문서상의 인영이 자기 도장에 의하여 찍혀진 인영이라는 점(인영의 동일성)은 인정하는 경우가 있는데, 이는 타인이 그 도장을 도용하여 그 문서를 위조하였다거나 다른 목적으로 교부받은 도장을

명의자의 승낙 없이 남용하여 그 문서를 위조하였다는 것을 주장하는 경우이다. 이러한 취지의 진술이 있을 때는 ‘인부요지’란에 “인영부분 인정”이라고 기재한 다음 위와 같은 위조 주장을 증거항변으로서 기재해 주어야 한다.

인부를 하는 자가 날인사실 인정(인영부분 성립인정)의 진술 또는 인영부분 인정의 진술만을 할 뿐 변조 내지 위조의 주장을 하는지 모호한 경우에는 재판장이 석명권을 행사해서 이를 밝히는 것이 바람직하다. 위에서 본 바와 같이 날인사실 인정(인영부분 성립인정)과 인영부분 인정은 서로 분명히 구별되어야 하는 데다가, 증거항변인 위·변조 행위의 구체적 내용이 무엇인지 진술하게 할 필요가 있다.

⑪ 제1심에서 제출한 서증에 대한 항소심에서의 인부 등(민사증거목록예규 15조)

제1심에서 제출한 서증에 관하여 항소심에서 인부진술이 이루어져 그 요지를 기재하여야 하는 경우에는 제1심 서증목록의 해당 서증의 ‘인부기일’란에 인부를 한 항소심 변론(준비)기일을 “항소심 (준비) ○차” 방식으로 기재하고, ‘인부요지’란에 인부내용을 기재한다.

항소심에서 제1심에서의 인부를 정정하는 경우에는 항소심 서증목록의 ‘서증명’란에 “갑 제○호증(원심제출) 인부정정” 방식으로 서증번호 등을, ‘인부요지’란에 정정된 인부내용을, ‘비고’란에 상대방 당사자의 의견(동의 여부 등)을 각각 기재하고, 제1심 서증목록의 해당 서증의 ‘비고’란에 “항소심 ○차 변론(준비) 인부정정”으로 기재한다.

(4) 증거항변에 관한 사항

증거의 형식적 증거력이나 실질적 증거력을 다투는 상대방의 진술을 증거항변이라 하는데, 서증에 관해서는 위조 또는 변조된 문서라는 주장이 그 대표적인 예이다.

증거항변이 있을 경우 주된 인부(부인, 서명사실 인정, 날인사실 인정, 인영부분 성립인정, 인영부분 인정 등)를 ‘인부요지’란에 기재한 다음, 같은 난에(민사증

거목록예규 13조 3항) “금액부분은 ○○에 의하여 변조된 것이라고 증거항변”, “백지에 날인만 해 준 것인데 ○○에 의하여 임의 기재된 것이라고 증거항변”, “○○가 보관 중이던 피고의 인장을 사용하여 위조하였다고 증거항변” 등으로 기재하며, 만약 인부를 한 후 다른 기일에 증거항변이 있었을 때에는 “○차 변론(준비), ……라고 증거항변”이라고 기일의 차수까지 표시하여야 한다.

‘인부요지’란이 좁아서 위와 같은 문구를 기재하기 어려울 때에는 “변조되었다고 증거항변”, “위조되었다고 증거항변” 등으로 짧게 기재할 수 있다. 보다 자세한 변조 또는 위조 경위의 주장은 준비서면 등에서 따로 주장될 것이기 때문이다. 그러나 서면 기재 주장이 모호하여 구두 석명을 통해서 분명히 하는 경우도 많은 데다가 반복되거나 변경되는 경우도 있기 때문에 가급적 상세히 기재함이 바람직하다.

증거항변을 기재한 답변서나 준비서면이 진술 또는 진술간주된 경우에는 그 기일에 그 증거항변을 한 것으로 위와 같이 기재하여야 한다.

(5) 필적 또는 인영의 대조

문서(주로 사문서)의 진정성립 여부가 상대방에 의하여 다투어진 경우에 그 진정성립은 그 문서를 직접 작성한 자 또는 작성하는 것을 목격하였거나 들은 자의 증언에 의하여 인정하는 것이 보통이나, 필적 또는 인영을 대조하여 증명할 수 있다(민소 359조).

여기에서 ‘대조’란 서증에 나타난 필적·인영을, 다른 진정한 문서에 나타난 필적·인영과 비교하거나 또는 증인이나 상대방의 수기(手記)에 의하여 나타난 필적과 비교하여 동일 여부를 판단하는 것을 말하는데, 이는 검증에 속한다. 따라서 대조를 한 때에는 검증조서를 작성하여 변론(준비기일)조서에 첨부하고, 대조하는 데에 제공된 서류(대조용 문서 또는 수기한 서면)는 그 원본·등본 또는 초본을 검증조서에 붙여야 한다(민소 362조). 만약 검증(즉 육안에 의한 대조)만으로 동일 여부를 판별하기 어려울 때에는 감정이 시행되어야 한다.

대조용 문서의 제출절차에 관하여는 서증신청의 방식(민소 343조), 문서제출명령신청의 채부에 대한 재판(347조), 불복신청(348조), 당사자가 문서를 제출하지 아니한 때의 효과(349조), 당사자가 사용을 방해한 때의 효과(350조), 문서송부의 촉탁(352조), 제출문서의 보관(353조), 수명법관·수탁판사에 의한 조사(354조)의 각 절차가 준용된다(360조 1항).

제3자가 정당한 사유 없이 대조용 문서의 제출명령에 따르지 아니한 때에 법원은 결정으로 200만 원 이하의 과태료에 처할 수 있다(민소 360조 2항). 위 결정에 대하여 그 제3자는 즉시항고할 수 있다(3항).

상대방 작성명의의 문서에 관하여 대조용 필적이 없는 때에는 법원은 상대방에게 그 문자를 손수 쓰도록 명할 수 있는데(민소 361조 1항) 이는 앞서 본 증인에 대한 수기명령(330조)에 대응하는 것이다. 상대방이 정당한 이유 없이 수기명령에 불응하거나 필치(筆致)를 바꾸어 손수 쓴 때에는 법원은 문서의 진정 여부에 관한 확인신청자의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다(361조 2항).

라. 서증의 채부 결정

서증의 채택절차에 관하여는 민사소송법 290조의 증거조사 일반에 관한 규정 이외에 다른 특별한 규정은 없으므로, 그 결정에 특별한 형식이 필요한 것은 아니며, 제출된 서증에 대한 채부 결정은 기일 이전에 미리 검토하여 두었다가 그 결과를 고지하는 방식으로 시행한다. 경우에 따라서는 당사자에게 증거설명서를 미리 제출하도록 하여 서증 채부 결정의 판단자료로 활용할 수 있는데, 결정을 일단 유보한 후 제출된 증거설명서의 내용을 토대로 결정을 하는 방식도 가능하다.

서증에 대한 채부 결정 시에는 개별적인 서증의 내용과 형식을 확인하여 그 서증이 필요하지 아니하다고 인정되거나 서증신청과 관련된 재판장의 명령에 불응한 경우 등에는 해당 서증을 채택하지 아니하여야 한다.

구체적으로 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 때에는 법원은 그 서증을 채택하지 아니하거나 채택결정을 취소할 수 있다(민소규 109조).

- ① 서증과 증명할 사실 사이에 관련성이 인정되지 아니하는 때
- ② 이미 제출된 증거와 같거나 비슷한 취지의 문서로서 별도의 증거가치가 있음을 당사자가 밝히지 못한 때
- ③ 국어 아닌 문자 또는 부호로 되어 있는 문서로서 그 번역문을 붙이지 아니하거나 재판장의 번역문 제출명령에 따르지 아니한 때
- ④ 민사소송규칙 106조 1항에 따른 재판장의 증거설명서 제출명령에 따르지 아니한 때
- ⑤ 문서의 작성자 또는 그 작성일이 분명하지 아니한 경우로서 이를 밝히도록 한 재판장의 명령에 따르지 아니한 때

증인진술서 제출방식으로 증인신문하기로 하였는데, 증인이 불출석하고 증인진술서를 서증으로 신청하는 경우에는 상대방의 반대신문권이 사실상 침해되는 결과가 되므로 원칙적으로는 서증 신청을 기각하는 것이 타당하다는 점은 앞서 설명한 바와 같다[제26장(증인) 제3절 1. 라.].

마. 서증을 채택하지 아니하는 경우의 처리절차

서증을 채택하지 아니하는 때에는, 우선 대리인 등 문서의 제출자에게 서증신청의 취하·철회를 권유하여 사실상 반환하는 방법으로 처리하고, 이와 같은 권유에도 불구하고 제출을 고집하는 경우 또는 서증신청의 취하·철회를 권유하는 것이 적당하지 아니한 경우에는 서증신청을 기각하는 수밖에 없다.

서증을 채택하지 아니하는 때에는 그 이유를 고지함이 바람직하다. 특히 당사자 본인소송의 경우에 쌍방의 면전에서 서증의 채부 결정 및 그 이유를 고지하는 것이 당사자를 납득시키는 데 효과적이다.

문서가 증거로 채택되지 아니한 때에는 법원은 당사자의 의견을 들어 제

출된 문서의 원본·정본·등본·초본 등을 돌려주거나 폐기할 수 있다(민소 355조 4항). 당사자의 의견을 듣고 이를 참작하여 결정하면 될 뿐 법원이 구속되는 것은 아니고, 의견진술의 기회를 주지만 하면 충분하므로 당사자가 아무런 의견을 제출하지 아니하였다면 그 의견 없이 결정할 수 있다. ‘문서 등의 반환·폐기 등에 관한 예규’가 있으므로 그에 따른다. 실무상 전자기록 사건이 대부분이므로 기록부어의 보류함으로 이동시키는 방법에 의하는 것이 일반적이다(민전규 22조, 민전예규 48조).

서증신청이 기각된 경우 서증목록에는 서증번호 및 서증명을 팔호안에 기재하고, ‘인부기일’란에는 기각결정을 한 기일을 기재하며, ‘인부요지’란에는 “기각”이라고 기재하고, ‘비고’란에 신청인에게 교부하거나 폐기한 취지를 기재한다(민사증거목록예규 9조 3항, 11조 3항, 12조 3호, 13조 4항, 14조 4호).

[기재례]

서증 번호	기일 및 장 수	서 증 명	인부기일	인부요지	비 고
(2)	1차	(진정서)	1차	기각	신청인 교부 / 폐기
	장				

바. 문서의 유치, 재제출의 명령

법원은 필요하다고 인정하는 때에는 제출되거나 보내온 문서를 맡아둘 수 있다(민소 353조). 법원이 위 규정에 따라 문서를 맡아 두는 경우 법원사무관 등이 보관하여야 하며, 문서를 제시하거나 제출한 사람이 요구하는 때에는 법원사무관등은 문서의 보관증을 작성하여 교부하여야 한다(민소규 111조 2항). 유치에 관한 사무처리지침으로는 ‘민사보관물관리에 관한 예규’가 있는데, 그 자세한 내용은 제7장(문서의 작성, 사건기록의 편성·관리 및 보고사무) 제4절 참조.

또 법원은 서증에 대한 증거조사가 끝난 후(즉 원본을 열람하고 제출자에게

반환한 후)에도 서증 원본을 다시 제출할 것을 명할 수 있는데(민소규 105조 5항), 이것 역시 위 유치의 한 형태에 속하므로, 사무처리는 위 유치의 경우와 동일하게 한다.

한편 다른 법원 등에서 송부되어 온 문서에 관하여 당사자의 서증제출이 있기까지 보관하는 것은 문서송부촉탁의 성질에 따르는 당연한 처리이므로 굳이 유치라고 할 것까지도 없으나, 이 경우에도 위 예규에 따른 관리를 요함은 물론이다.

3. 법원 밖 서증조사

가. 의 의

‘법원 밖 서증조사’란 제3자가 가지고 있는 문서를 민사소송법 343조(문서 제출명령), 352조(문서송부촉탁)가 규정하는 방법에 의해 서증으로 신청할 수 없거나 신청하기 어려운 사정이 있는 때에는 법원이 그 문서가 있는 장소에서 서증의 신청을 받아 조사하는 것을 말한다(민소규 112조 1항). 따라서 이러한 필요가 있는 경우에는 (기록)검증의 방법이 아니라 법원 밖 서증조사의 방법에 의하여야 함에 주의하여야 한다. 다만 실제적인 실시 방법은 양자가 유사한 측면이 있다. 증거조사의 대상인 문서를 가지고 있는 사람은 정당한 사유가 없는 한 이에 협력하여야 한다(민소 352조의2 1항).

법원 밖 서증조사에 관하여는 ‘법원 밖에서의 서증조사에 관한 업무처리요령’ 예규가 있다.

나. 법원 밖 서증조사의 준비

법원사무관등은 법원 밖 서증조사의 신청이 채택되고 서증조사기일이 지정된 경우에는 지체 없이 다음의 업무를 수행하여야 한다.

(1) 문서가 있는 장소의 문서관리책임자와 소관부서를 정확히 확인한 다음 서증조사협조의뢰(전산양식 A1705)를 발송한다(법원밖서증조사예규 2조 1호).

(2) 양쪽 당사자에게 서증조사기일을 통지하고, 특히 신청인에게 문서의 지정을 위하여 서증조사기일에 반드시 출석하여야 함을 고지한다(법원밖서증조사예규 2조 2호, 3호).

(3) 신청인에게 법관 및 법원사무관등의 여비·숙박료에 해당하는 비용을 예납받아야 한다(법원밖서증조사예규 2조 4호). 예납금의 납부절차와 취급방법에 대하여는 제13장(소송비용) 참조.

검찰이 보관 중인 수사기록 중 문건에 대하여 복사본 제출이 원활하지 않을 수 있으니 유념해서 대비해야 할 것이다.

다. 법원 밖 서증조사의 실시

(1) 문서의 지정 및 복사

신청인은 문서 소재 장소에서 서증조사기일이 열리면 법정에서의 서증신청방식과 마찬가지로 서증조사기일에 참여하여 보관중인 문서 중 서증으로 신청할 문서를 개별적으로 지정하고 서증부호와 번호를 붙여야 한다(법원밖서증조사예규 3조 1항). 재판장은 문서보관장소의 담당 직원으로 하여금 신청인이 지정한 서증 부분을 복사하게 하고, 서증 사본 1통씩을 직접 재판장에게 제출할 것을 요청하여야 하며, 그 밖에 당사자 소지용 또는 상대방 교부용의 복사청구에는 응하지 아니하도록 한다(2항).

종래 서증조사 장소에서 당사자가 서증으로 제출할 문서를 특정하기가 어렵기 때문에, 재판장은 서증조사할 문서를 대강 지정하여 주고 실제로는 당사자가 기록 전체를 복사하여 검토한 다음 나중의 변론(준비)기일에서 그중 특정부분을 서증으로 제출하는 일이 많았다. 그러나 이는 서증조사제도의 취지 및 ‘법원 밖에서의 서증조사에 관한 업무처리요령’의 규정에 명백히 반하는 것으로서 지양하여야 한다.

따라서 재판장으로서 가능한 한 현장에서 서증조사할 문서를 특정하도록 하고, 복사가 바로 완료되지 아니하면 문서소지자에게 나중에 복사문서

를 당사자에게 내주지 말고 법원에 직접 제출(교부 또는 우송)하도록 주지시켜야 한다.

신청인은 이러한 문서복사를 위하여 요구되는 절차(복사신청서의 작성 등)를 이행하여야 하고, 복사수수료도 신청인이 부담한다(법원박서증조사예규 3조 5항).

(2) 문서 사본의 제출 및 인부

신청인은 서증으로 신청한 문서의 사본을 법원에 제출하여야 한다(민소규 112조 2항). 법원 밖 서증조사의 경우 증거조사는 문서가 있는 장소에서 실시하게 되므로, 그 조사결과를 기록상 나타내고 상대방에게 방어의 편의를 주기 위하여 서증으로 신청한 문서의 사본을 소송기록에 첨부할 필요가 있다. 민사소송규칙 112조 2항은 신청인으로 하여금 서증으로 신청한 문서의 사본을 법원에 제출하도록 규정하고 있으나, 앞에서 본 바와 같이 문서의 사본은 문서보관장소의 담당 직원이 이를 직접 재판장에게 제출하도록 요구하고 있으므로, 이러한 절차대로 신청인은 위와 같이 복사한 문서 사본에 직접 서증부호와 번호를 기재하는 것으로 충분하고, 이와 별도로 서증 사본을 제출할 필요는 없다(법원박서증조사예규 3조 3항).

위와 같이 제출된 서증의 인부를 위하여 필요한 경우에는 상대방에게 서증을 열람하게 한다(법원박서증조사예규 3조 4항). 서증조사 장소에서 상대방이 인부를 할 경우라면 문서 원본을 열람하고, 법정에서 인부를 할 경우에는 기록에 편철된 문서 사본을 열람하게 될 것이다.

라. 수명법관·수탁판사에 의한 법원 밖 서증조사의 특징

법원이 법원 밖의 증거조사를 하는 경우 수명법관에게 증거조사를 명하거나 수탁판사에게 증거조사를 촉탁할 수 있다(민소 297조). 이 경우에는 수소법원이 직접 증거조사를 한 것이 아니고 그 증거조사의 결과는 조서에 의하여 수소법원에 보고되어 증거자료가 되는 것이므로, 조서에는 일반적·형식

적 기재사항(153조) 이외에 그 문서의 증거가치를 판단하는 데 필요한 사항(예컨대 인부의 요지, 종이·필기구의 종류, 필적, 삽입·삭제·정정 부분의 유무 등)으로서 사본에 의하여 현출이 곤란한 사항은 빠짐없이 기재되어야 할 것이다(법원밖서증조사예규 5조 2항). 위와 같은 사항 중 법원이 특히 필요로 하는 사항이 있는 경우에는 그 조서에 적을 사항을 정할 수 있다(민소 354조 1항).

위와 같은 조서에는 문서의 등본 또는 초본을 붙여야 한다(민소 354조 2항). 따라서 법원사무관등은 수명법관 또는 수탁판사의 지시를 받아 신청인이 서증으로 제출하고자 지정한 문서 사본에 원본과 틀림이 없다는 취지를 기재하고 기명날인 또는 서명하여 조서에 붙여야 한다. 이 경우에는 문서의 등본 또는 초본이 바로 서증 사본의 성격을 겸하게 되므로 조서에 첨부된 문서의 등본·초본에 바로 서증으로서의 부호와 번호를 붙이고, 신청인에게 따로 서증 사본을 제출시킬 필요는 없다(법원밖서증조사예규 4조 2항).

마. 조서의 작성

(1) 서증조사조서

법원 밖 서증조사가 실시된 경우에는 기일조서를 따로 작성할 필요는 없고, 서증조사조서[전산양식 A1665]를 작성하여야 한다. 이러한 서증조사조서는 법원사무관등이 기일에서 작성하는 조서에 해당하므로 색지를 사용하여 한다. 제출된 서증사본과 서증조사조서와의 사이에는 간인할 필요가 없다(법원밖서증조사예규 5조 1항).

[조서 기재례]

판사

기록보관자인 검찰주사 ○○○가 제출하는 ○○법원 20○○고단○○호 피고인 ○○○에 대한 피고사건기록에 관하여 서증조사를 시행할 것을 고지
증거관계 별지와 같음(원고 서증)

법원 밖 서증조사를 시행한 후 다음 변론(준비)기일까지 그 문서사본이 제출되지 아니한 사이에 다른 서증이 먼저 제출되고, 그 다음에 법원 밖 서증조사를 시행한 문서사본이 제출된 경우에는, 그 문서사본은 반드시 서증조사서 바로 뒤에 철하여야 한다.

수명법관 또는 수탁판사가 서증조사를 실시하는 경우에 법원사무관등은 그 문서의 증거가치를 판단하는 데 필요한 사항(예컨대 인부의 요지, 종이·필기구의 종류, 필적, 삽입·삭제·정정 부분의 유무 등)으로서 사본에 의하여 현출이 곤란한 사항을 빠짐없이 조서에 기재하여야 한다(법원밖서증조사예규 5조 2항).

(2) 증거목록의 기재

법원 밖 서증조사의 신청 및 증거조사에 관한 사항은 증인등목록에 기재하고, 법원 밖 서증조사 결과 제출된 서증에 대하여는 서증목록에 기재하되, ‘비고’란에 법원 밖 서증조사에 의하여 제출받은 문서인 취지를 표시한다(민사증거목록예규 14조 1호).

[증인등목록의 기재례]

기일 및 장 수	증 거 방 법	증 거 결 정		증거조사	비 고
		기 일	채 부		
기일 장	법원 밖 서증조사	기일	채 부	2000. 4. 14. 14:00(목시)	

[서증목록의 기재례]

서증 번호	기일 및 장 수	서 증 명	인부기일	인부요지	비 고
2-1	2000. 4. 14.	기록표지	준비 1차	성립인정	법원 밖 서증조사
	장				
2-2	"	진술서(홍길동)	"	부지	"
	장				

4. 문서제출명령

가. 의 의

문서제출명령이란 문서제출의무를 부담하는 문서소지자(당사자 또는 제3자)에 대하여 그 문서의 제출을 명하는 법원의 재판을 말한다. 어느 문서를 서증으로 제출하고자 하지만 이를 상대방 또는 제3자가 소지하고 있기 때문에 직접 제출할 수 없는 당사자는 그에 대한 문서제출명령을 구하는 신청을 함으로써(민소 343조 후단) 서증의 신청을 할 수 있다.

우리나라에서 집중증거조사를 실현하는 데에 큰 장애물의 하나는 미국 민사소송절차상의 디스커버리(discovery) 제도와 같이 당사자가 증거를 적시에 수집할 효율적인 수단이 부족하다는 점이다.

이를 해소하기 위하여 민사소송법은 증인의무 등과 균형을 맞추면서, ‘증거의 구조적 편재’ 문제를 시정하기 위하여 당사자와 문서 사이에 특별한 관계가 없는 경우에도 일정한 제외사유에 해당하지 않는 한 문서를 가지고 있는 사람은 문서제출의무를 부담하도록 하고 있다(민소 344조 2항).

전자소송에서 문서의 개념은 종이 서류에 한정되지 아니한다(민전 2조 1호, 3조 1호, 5조 2항).

음성·영상자료에 해당하는 동영상 파일은 검증의 방법으로 증거조사를 하여야 하므로 민사소송법 366조에 따라 검증 목적물 제출명령의 대상이 될 수 있음은 별론으로 하고 문서가 아닌 동영상 파일이 문서제출명령의 대상이 될 수는 없다는 결정례(대법원 2010. 7. 14. 자 2009마2105 결정)가 있으나, 이는 민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률이 시행되기 전의 사안이다. 이제는 이 법률이 적용되는 전자소송에서 문서제출명령의 대상인 문서에 해당할 여지가 있으므로 주의를 요한다(민전 5조 2항).

법원은 민사소송법 344조 이하의 규정을 근거로 통신사실확인자료에 대한 문서제출명령을 할 수 있고 전기통신사업자는 특별한 사정이 없는 한 이에 응할 의무가 있으며, 전기통신사업자가 통신비밀보호법 3조 1항 본문을

들어 문서제출명령의 대상이 된 통신사실확인자료의 제출을 거부하는 것에는 정당한 사유가 있다고 볼 수 없고, 정보처리시스템에 의하여 전자적 형태로 작성되어 저장된 정보인 통화내역은 전자문서에 해당하여 문서제출명령의 대상이 될 수 있다(대법원 2023. 7. 17. 자 2018스34 전원합의체 결정 참조).

나. 문서제출의무

(1) 범 위

(가) 인용문서(민소 344조 1항 1호)

당사자가 소송에서 해당 문서 그 자체를 증거로서 인용한 경우뿐 아니라 자기 주장을 명백히 하기 위하여 적극적으로 문서의 존재와 내용을 언급하여 자기 주장의 근거 또는 보조로 삼은 문서도 포함하고, 이에 해당하는 이상 그것이 ‘공무원이 그 직무와 관련하여 보관하거나 가지고 있는 문서’라고 특별한 사정이 없는 한 문서제출명령의 대상이 된다(대법원 2008. 6. 12. 자 2006무82 결정, 대법원 2017. 12. 28. 자 2015무423 결정). 자기를 위한 증거로 또는 주장을 명백히 하기 위하여 끌어 쓴 인용문서라면 상대방에게도 이 용하게 하는 것이 형평에 부합하기 때문이다. 다만 문서 그 자체를 인용하지 않은 채 그 내용을 원용한 데 불과한 경우는 이에 해당하지 아니한다.

(나) 인도·열람문서(민소 344조 1항 2호)

신청자가 소지자에 대하여 인도(민법 475조, 684조)나 열람(상법 396조 2항, 448조 2항)을 구할 수 있는 사법상 청구권이 있는 경우인데, 소지자는 제3자라도 관계없고, 계약에 기한 것이든 법률 규정에 기한 것이든 관계없다(대법원 1993. 6. 18. 자 93마434 결정). 소송기록의 열람청구 또는 증명서의 교부 청구권(민소 162조), 등기사항의 열람청구권(부등 19조) 등과 같이 공법상의 청구권이 있는 경우에는 신청자 자신의 공법상의 권리에 터 잡아 문서를 인도받거나 열람할 수 있으므로 구태여 문서제출명령을 통할 필요가 크지 않다.

(다) 이익문서와 법률관계문서(민소 344조 1항 3호)

이익문서는 증명자의 이익을 위하여 작성된 것으로서(예: 계약서·영수증)여기의 이익문서에는 직접 또는 간접적으로 증명자를 위하여 작성된 것이 포함된다. 또한 이익을 넓게 해석하여 증거확보라는 소송상의 이익도 포함된다.

법률관계문서는 증명자와 소지자 사이의 법률관계에 관하여 작성된 것으로, 여기에는 해당 문서로 직접 법률관계를 정한 경우뿐만 아니라 그 법률관계에 관련된 사항의 기재가 있으면 되고 따라서 그 법률관계의 생성과정에서 작성된 문서도 포함된다. 법률관계문서에는 사법상의 계약관계에 관하여 작성된 문서뿐만 아니라 증명자의 행정상 신청에 대하여 행정청이 행정처분을 하는 과정에서 작성한 문서와 같이 공법상 관계에 기하여 작성된 문서도 포함된다.

이러한 이익문서와 법률관계문서라도 일정한 경우에는 소지자가 제출을 거부할 수 있다(민소 344조 1항 3호 단서). 즉 공무원의 직무상 비밀이 적혀 있어 동의를 받아야 하는데 받지 아니한 문서, 문서소지자나 근친자에 대하여 형사소추·치욕이 될 증언거부사유가 적혀 있는 문서, 직무상 비밀이 적혀 있고 비밀유지의무가 면제되지 아니한 문서가 그것이다.

(2) 일반적 제출의무

앞에서 본 인용문서, 인도·열람문서, 이익문서, 법률관계문서에 해당하지 아니하는 문서라도 원칙적으로 문서의 소지자는 이를 모두 제출할 의무가 있다(대법원 2008. 4. 14. 자 2007마725 결정). 개인정보 보호법 18조 2항 2호에 의하면 개인정보처리자는 ‘다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우’에는 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공할 수 있고, 민사소송법 344조 2항은 각 호에서 규정하고 있는 문서제출거부사유에 해당하지 아니하는 경우 그 문서소지인에게 문서제출의무를 부과하고 있으므로, 개인정보 보호법상 개인정보에 해당한다고 하더라도 이를 이유로 문서소지인이 그 문서의 제출을 거부할 수 있는 것은 아니다(대법원 2016. 7. 1. 자 2014마2239 결정). 다만 다음의 경우에는 예외적으로 제출을 거부할 수

있다(민소 344조 2항).

① 공무원 또는 공무원이었던 사람이 그 직무와 관련하여 보관하거나 가지고 있는 문서

이러한 공문서의 공개에 관하여는 따로 ‘공공기관의 정보공개에 관한 법률’에 의한 규율을 받기 때문에 그에 맡기기로 한 것이다. 그러므로 당사자는 행정관청에 공개신청을 하여 이를 교부받아 법원에 제출하는 우회적 방법을 사용하여야 한다.

금융감독원 직원이 직무상 작성하여 관리하고 있는 문서는 민사소송법 344조 2항이 적용되는 문서 중 예외적으로 제출을 거부할 수 있는 ‘공무원 또는 공무원이었던 사람이 그 직무와 관련하여 보관하거나 가지고 있는 문서’에 준하여 공공기관의 정보공개에 관한 법률에서 정한 절차와 방법에 의하여 공개 여부가 결정될 필요가 있고, 문서의 소지자는 그 제출을 거부할 수 있다(대법원 2024. 4. 25. 자 2023마8009 결정, 대법원 2024. 8. 29. 자 2024무677 결정).

② 문서소지자나 근친자에 대하여 형사소추·치욕이 될 증언거부사유가 적혀 있는 문서(민소 314조 참조), 직무상 비밀이 적혀 있고 비밀유지의무가 면제되지 아니한 문서(315조 참조)

이러한 측면에서 증언의무와 문서제출의무의 범위가 비슷해지고 있다. 민사소송법 344조 2항 1호, 1항 3호 다목, 315조 1항 2호에서 정한 ‘직업의 비밀’은 그 사항이 공개되면 해당 직업에 심각한 영향을 미치고 이후 그 직업의 수행이 어려운 경우를 가리키는데, 어느 정보가 이러한 직업의 비밀에 해당하는 경우에도 문서 소지자는 위 비밀이 보호가치 있는 비밀일 경우에만 문서의 제출을 거부할 수 있다. 나아가 어느 정보가 보호가치 있는 비밀 인지를 판단함에 있어서는 그 비밀의 공개로 인하여 발생하는 불이익과 이로 인하여 달성되는 실체적 진실 발견 및 재판의 공정을 비교형량하여야 한다(대법원 2015. 12. 21. 자 2015마4174 결정).

③ 오로지 문서를 가진 사람이 이용하기 위한 문서

어느 문서가 오로지 문서를 가진 사람이 이용할 목적으로 작성되고 외부자에게 개시하는 것이 예정되어 있지 않으며 개시할 경우 문서를 가진 사람에게 심각한 불이익이 생길 염려가 있다면, 문서는 특별한 사정이 없는 한 자기이용문서에 해당한다. 예컨대 일기나 사적인 편지 등이 이에 해당할 수 있다. 설령 주관적으로 내부 이용을 주된 목적으로 회사 내부에서 결재를 거쳐 작성된 문서일지라도, 신청자가 열람 등을 요구할 수 있는 사법상 권리를 가지는 문서와 동일한 정보 또는 직접적 기초·근거가 되는 정보가 문서의 기재 내용에 포함되어 있는 경우, 객관적으로 외부에서의 이용이 작성 목적에 전혀 포함되어 있지 않다고는 볼 수 없는 경우, 문서 자체를 외부에 개시하는 것은 예정되어 있지 않더라도 문서에 기재된 ‘정보’의 외부 개시가 예정되어 있거나 정보가 공익성을 가지는 경우 등에는 내부문서라는 이유로 자기이용 문서라고 쉽게 단정할 것은 아니다(대법원 2016. 7. 1. 자 2014마2239 결정).

제27장

서
증

다. 문서제출신청

문서제출명령을 통하여 필요한 증거를 확보하기 위해서는 적시에 문서제출명령을 신청하여 필요한 문서가 기일 전에 법원에 현출되어 상대방과 법원이 그 내용을 검토할 수 있도록 하여야 한다.

문서제출신청, 즉 문서제출명령의 신청은 문서의 표시와 취지, 가진 사람, 증명할 사실, 문서를 제출하여야 하는 의무의 원인을 밝혀 서면으로 하여야 한다(민소 345조, 민소규 110조 1항). 문서제출명령신청서[전산양식 A1706]를 이용하는 것이 일반적이다. 상대방은 이에 관하여 의견이 있는 때에는 이를 적은 서면을 법원에 제출할 수 있다(민소규 110조 2항).

그런데 상대방이 어떠한 문서를 소지하고 있는지를 몰라서 신청자가 위 규정에 맞추어 특정하여 신청하기 어려울 때가 많다. 이에 민사소송법 346조는 문서제출의 신청을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는, 법원은 신청대상

이 된 문서의 취지나 그 문서로 증명할 사실을 개괄적으로 표시한 당사자의 신청에 따라, 그 신청내용과 관련하여 상대방 당사자가 가지고 있는 문서 또는 신청내용과 관련하여 서증으로 제출할 문서에 관하여 그 표시와 취지 등을 적어 내도록 상대방 당사자에게 명할 수 있다고 규정하고 있다. 이러한 문서목록 제출명령의 신청은 실질적으로 문서제출명령 신청의 일부로 볼 수 있으므로, 서면으로 신청하여야 하고 상대방은 그 신청에 의견이 있는 때에는 이를 적은 서면을 법원에 제출할 수 있다(민소규 110조 3항). 만일 당사자가 이 명령에 따르지 아니하는 경우에는 나중에 그 목록에서 누락시킨 문서를 서증으로 제출하는 때에 적시에 제출되지 아니한 공격방어방법으로서 각하하거나 특정 사실의 증명에 관한 재정기간을 활용하는 등의 방법으로 제재를 가하는 것을 검토할 수 있고, 변론 전체의 취지로 참작할 수도 있다.

라. 문서제출신청에 대한 심리와 재판

(1) 심문 여부 등

문서제출신청, 즉 문서제출명령 신청의 채부에 관한 재판을 할 때에는 그 때까지의 소송경과와 신청의 내용에 비추어 신청 자체로 받아들일 수 없는 경우가 아닌 한 상대방에게 신청서를 송달하는 등 신청이 있음을 알림으로써 그에 관한 의견을 진술할 기회를 부여하고(민소규 110조 2항), 그 결과에 따라 해당 문서의 존재와 소지 여부, 해당 문서가 서증으로 필요한지 여부, 문서제출신청의 상대방이 민사소송법 344조에 따라 문서제출의무를 부담하는지 여부 등을 심리하여야 한다. 신청서 부분을 상대방에게 송달하는 등 문서제출신청에 대한 의견을 진술할 기회를 부여함에 필요한 조치를 취하지 않은 채 문서제출명령의 요건에 관하여 별다른 심리 없이 한 문서제출명령은 위법하다(피고가 문서소지인인 경우의 사안인 대법원 2019. 11. 1. 자 2019무 798 결정 및 피고 보조참가인이 문서소지인인 경우의 사안인 대법원 2009. 4. 28. 자 2009무12 결정 참조).

문서의 소지자가 당사자이면 변론(준비)절차에서 심리할 수도 있고, 추가 심리가 필요한 때에는 심문기일을 열어 심리하거나 신청 기일 외에서 추가 소명을 하도록 명하면 될 것이다. 제3자가 소지하고 있는 문서에 대하여는 그로부터 제출의무에 대한 의견을 들을 기회가 기일에서는 없기 때문에 그 제3자 또는 그가 지정하는 자를 심문하여야 한다(민소 347조 3항). 다만 신청을 각하하거나 기각할 것임이 분명한 경우에는 제3자를 심문하지 않더라도 무방하다.

신청서가 접수되면 재판장 명의로 된 당사자용 의견제출요청서[전산양식 A1708] 또는 제3자용 심문서[전산양식 A1708-1]에 신청서 부분을 첨부해서 문서소지인으로 지목된 그 당사자 또는 제3자에게 보내는 방식으로 서면심문을 하는 것이 일반적이다. 의견제출기간은 재판장이 적절하게 정하는데, 제3자 중에서도 다량의 유사한 심문이 반복적으로 이루어지는 제3자인 전기통신사업자에게는 제출기간을 1~3일로 짧게 해도 무방한 경우가 많다.

문서제출명령을 하려면 문서의 존재와 소지가 증명되어야 하는데, 그 증명책임은 원칙적으로 신청자에게 있다(대법원 1995. 5. 3. 자 95마415 결정). 문서제출명령이 있어도 그 문서가 법원에 제출되기 전까지는 그 신청을 철회함에 상대방의 동의를 요하지 않는다(대법원 1971. 3. 23. 선고 70다3013 판결).

실무에서는, 당사자가 기일에 상대방이 어떠한 문서를 소지하고 있다고 주장하면서 그 문서를 제출해 줄 것을 상대방에게 말로 요청하는 경우, 법원은 그러한 문서를 소지하고 있는지와 제출할 것인지를 상대방에게 묻고, 상대방으로부터 실제로 서증이나 참고자료가 제출되면 문서를 요청한 당사자는 이익으로 원용하거나 자신의 서증으로 제출하는 식으로 처리되는 경우가 많았다. 그러나 최근에는 문서제출명령 신청을 정식으로 하는 경우가 많아졌다. 상대방이 문서의 소지를 부인하거나 모른다고 하거나 확인하려면 시간이 필요하다는 등의 취지로 답하면, 당사자는 정식으로 문서제출명령 신청서를 제출할 것이고, 법원은 상대방에게 신속한 답변을 촉구하거나 상대방의 문서 소지 사실에 관한 증명을 신청자에게 촉구하고 문서제출의무의

존부를 심리하는 등으로 진행하게 될 것이다.

(2) 심리대상 문서에 대한 제시명령(In-Camera Proceedings)

프라이버시와 영업비밀에 관한 사항이 기재된 문서에 해당한다는 이유로 문서제출의무의 존재 여부가 다투어지는 경우 문서제출신청에 대한 재판은 그 문서가 공개되지 않아야 한다는 문서소지자 주장의 당부를 판단하는 것이므로, 이 절차에 법관과 문서소지자 외의 다른 사람이 참여한다면 사실상 문서제출을 명하는 결과가 되고, 때에 따라서는 문서소지자에게 회복할 수 없는 손해를 입히게 될 것이다. 이에 민사소송법 347조 4항은 법원이 그 문서가 같은 법 344조에 해당되는지를 판단하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 문서를 가지고 있는 사람에게 그 문서를 제시하도록 명할 수 있고, 법원은 그 문서를 비공개적으로 심리하여 문서제출의무의 존재 여부를 판단하는 절차를 마련하였다. 이 경우 법원은 그 문서를 다른 사람이 보도록 하여서는 안 된다(민소 347조 4항 단서).

이 경우 법원은 문서제출명령 신청에 대한 판단을 마칠 때까지, 제시받은 문서를 일시적으로 맡아 둘 수 있으며, 제시한 사람이 요구하는 때에는 법원 사무관등은 문서의 보관증을 교부하여야 한다(민소규 111조). 구체적인 보관 절차는 민사소송법 353조에 규정된 절차와 동일하게 처리되며, 돌려줄 문서를 유치한 경우의 보관·반환 등의 구체적인 절차에 관하여는 ‘민사보관물관리에 관한 예규’에 따른다.

(3) 채부의 결정

법원은 문서제출명령 신청에 정당한 사유가 있다고 인정한 때에는 결정으로 문서를 가진 사람에게 그 제출을 명할 수 있다(민소 347조 1항). 제출의무자가 당사자일 경우에는 기일에 결정을 고지하거나 결정서를 작성하여 그 정본을 송달하는 것 중에 한 가지 방법을 택하면 되나, 실무에서는 결정서를 작성·송달하는 방식에 의하고 있고, 제출의무자가 제3자일 경우에는 반드시 문서제출명령[전산양식 A1707]을 작성하여 그 정본을 송달하여야 한다.

법원은 문서제출명령 신청이 방식 위배로 부적법할 경우, 그 제출명령신청의 대상이 된 문서가 서증으로서 필요하지 아니하다고 인정할 경우(대법원 2008. 9. 26. 자 2007마672 결정), 문서제출명령의 대상이 된 문서에 의하여 증명하고자 하는 사항이 해당 청구와 직접 관련이 없는 경우(대법원 2016. 7. 1. 자 2014마2239 결정) 등에는 신청을 각하하거나 기각하는 결정을 한다. 각하 또는 기각 결정은 기일에 말로 고지하고 그 취지를 증인등목록에 기재할 수 있다.

채부 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다(민소 348조). 제3자에 대하여 문서제출명령을 하면서 민사소송법 347조 3항의 규정에 따른 심문절차를 누락한 경우는 그 제3자만이 자기에 대한 심문절차의 누락을 이유로 즉시항고할 수 있을 뿐이고, 본안소송의 당사자가 그 제3자에 대한 심문절차의 누락을 이유로 즉시항고하는 것은 허용되지 아니한다(대법원 2008. 9. 26. 자 2007마672 결정).

이 명령에 기하여 제출하는 문서는 원본·정본 또는 인증등본이어야 한다(민소 355조 1항). 전자기록사건에서 법원으로부터 문서제출명령을 받은 자가 제출하여야 할 문서를 전자데이터 또는 전자문서로 가지고 있는 경우에는 전자소송시스템을 이용하여 이를 전송하여야 하고(민전규 37조 1항), 법원은 제출하여야 하는 문서가 전자데이터 또는 전자문서가 아닌 경우 이를 전자문서로 변환하여 전송하여 줄 것을 요청할 수 있다(2항).

법원이 문서제출신청에 대하여 별다른 판단을 하지 아니한 채 변론을 종결하고 판결을 선고한 경우 이는 법원이 신청을 묵시적으로 기각한 취지이다(대법원 2001. 5. 8. 선고 2000다35955 판결).

문서제출명령의 신청이 문서의 일부에 대하여만 이유 있다고 인정한 때(예: 일부에 영업비밀과 같은 제출거부사유가 있는 때)에는 법원은 그 부분만의 제출을 명하여야 한다(민소 347조 2항). 문서 일부와 나머지 부분을 나누는 것이 불가능한 경우에는, 문서의 성질과 내용에 따라 일부를 가리고 제출하

게 하는 방법, 법원이나 상대방의 입장에서 사본도 무방하다고 판단되는 때에는 사본을 제출하게 하는 방법, 인증등본을 제출하게 하는 방법 중 적절한 것을 선택하면 될 것이다.

문서제출명령에는 제출할 기간 또는 기일을 정할 수 있는데, 당사자와 법원의 검토를 위한 시간을 확보하기 위하여 통상은 가장 가까운 변론(준비)기일 이전에 해당 문서가 법원에 현출될 수 있도록 정한다.

증인등목록의 증거조사란에 문서제출명령일, 문서제출일 등을 기재한다(민사증거목록예규 19조 3항). 의견제출요청서·심문서를 보낸 것과 문서제출명령을 보낸 것이 서로 구별될 수 있게끔 증인등목록을 정확히 작성해야 한다. 아울러, 문서제출신청 채부 결정 전의 의견제출이 문서제출명령에 따른 문서의 제출과 서로 구별될 수 있게끔 증인등목록을 작성해야 한다.

[전산양식 A1707] 문서제출명령

○ ○ 법 원 결 정			
사 원 피 문서소지인	건 고 고	20○○가	손해배상(기)
주 문			
문서소지인은 이 결정을 받은 날부터 ○일 이내에 다음 문서를 이 법원에 제출하라.			
문서의 표시:			
이 유			
이 사건 문서제출명령 신청은 이유 있으므로 주문과 같이 결정한다.			
20○○. ○. ○. 판 사 ○ ○ ○ ㉡			

마. 부제출 또는 사용방해의 효과

(1) 당사자의 경우

당사자가 문서제출명령·일부제출명령·비밀심리를 위한 문서의 제시명령을 받고도 이에 따르지 아니한 때에는 법원은 그 문서의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다(민소 349조). 그 밖에 과태료 부과 제재는 없다. 당사자가 위 명령에 따르지 아니한 경우에는 법원은 상대방의 그 문서에 관한 주장, 즉 문서의 성질·내용·성립의 진정 등에 관한 주장을 진실한 것으로 인정하여야 한다는 것이지, 그 문서에 의하여 증명하고자 하는 상대방의 주장사실까지도 반드시 증명되었다고 인정하여야 한다는 취지가 아니며 주장사실의 인정 여부는 법원의 자유심증에 의한다(대법원 1993. 6. 25. 선고 93다15991 판결, 대법원 2007. 9. 21. 선고 2006다9446 판결, 대법원 2015. 11. 17. 선고 2014다81542 판결). 다만 문서제출명령을 이행하지 아니하였다는 사정은 상대방의 주장사실에 관한 법원의 심증형성 과정에 영향을 미치는 자료로 활용될 수 있다.

또한 당사자가 상대방의 사용을 방해할 목적으로 제출의무 있는 문서를 훼손하여 버리거나 이를 사용할 수 없게 한 때에도, 법원은 그 문서의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다(민소 350조). 여기서 제출의무 있는 문서란 제출명령을 받은 문서를 뜻하는 것이 아니라 민사소송법 344조에 따라 제출을 거부할 수 없는 문서라는 뜻으로서 객관적으로 제출의무가 있는 문서는 모두 이에 해당한다. 따라서 제출명령이 있기 이전에 그 문서를 사용할 수 없게 한 때에도 법원은 그 문서의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

(2) 제3자의 경우

제3자가 정당한 사유 없이 문서제출명령에 응하지 아니한 때에는 법원은 결정으로 500만 원 이하의 과태료에 처할 수 있고, 이에 대하여는 즉시항고할 수 있다(민소 351조, 318조, 311조 1항, 8항).

문서제출명령의 제출기간 도과 시 그 제3자에게 심문서를 보내고 의견제출기간 동안 기다려본 후 과태료 부과 결정을 하는 방식으로 할 수 있다(비송 248조 2항 정식절차). 심문을 생략할 수도 있는데(250조 1항 약식절차), 이러한 약식절차에 의한 과태료결정에 대하여 그 고지받은 날부터 1주 이내에 적법한 이의가 있게 되면 약식결정은 효력을 잃고 법원은 정식절차에 따라 다시 재판을 한다.

과태료 부과결정이 확정된 때 검찰에 송부해야 하는 사무를 비롯하여 제3자인 문서소지인에 대한 과태료재판에 관한 상세한 것은 제26장(증인) 제7절 부분을 참조.

바. 제출된 문서의 보관

제출된 문서 중에 서증으로 원용할 부분이 있는지 여부를 검토하기 위해 상당한 시일을 요하는 경우도 있으므로 법원은 제출된 문서를 잘 보관하여야 하고, 사건이 종결되거나 기타 보관의 필요가 없게 되면 즉시 반환하여야 한다. 보관 및 반환에 관하여 자세한 것은 제7장(문서의 작성, 사건기록의 편성·관리 및 보고사무) 제4절 참조.

사. 제출된 문서의 서증으로서의 제출

당사자의 신청에 의한 문서제출명령에 의하여 법원에 제출된 문서를 변론(준비)기일에 서증으로 제출할 것인지 여부는 당사자가 임의로 결정할 수 있다. 증거목록의 기재방법은 법원 밖 서증조사와 같다. 따라서 제출된 문서를 당사자가 서증으로 제출한 때에는 증거목록에 통상의 서증 제출의 예에 따라 기재하되, ‘비고’란에 “문서제출명령”이라고 부기한다(민사증거목록예규 14조 1호). 제출된 문서를 당사자가 서증으로 제출하지 않겠다고 한 때에는 기록상 아무런 기재 없이 반환하여도 무방하나, 기본조서 또는 증인등목록 ‘비고’란에 그 취지의 진술을 한 것으로 기재하여 두는 것이 바람직하다.



그런데 원본 등의 문서가 제출된 후 법원에서 증거조사를 마치게 되면 원칙적으로 그 문서를 제출인 등에게 반환하여야 하므로, 제출된 원본 등의 문서에서 서증으로 제출하고자 하는 문서를 특정하고 그 증거조사의 결과를 기록에 남겨둘 필요가 있다. 그러므로 문서제출명령의 신청자는 법원에 문서가 송부된 때에는 그중 서증으로 제출하고자 하는 문서를 개별적으로 지정하고 그 사본을 법원에 제출하여야 하며, 다만 송부된 문서가 증거조사를 마친 후 돌려줄 필요가 없는 것(예를 들어 법원·검찰청, 그 밖의 공공기관에서 보내 온 인증등본으로서 별도의 의사표시가 없는 것)인 때에는 따로 사본을 제출하지 아니하여도 된다(민소규 115조).

5. 문서송부촉탁

가. 의 의

문서송부촉탁이란 문서의 제출의무(민소 344조)가 있는지 여부를 가리지 않고 그 문서소지자를 상대로 그 문서를 법원에 보내도록 촉탁할 것을 신청함으로써 하는 서증신청이다(352조). 국가기관·법인·병원 등이 보관하는 문서를 서증으로 제출하고자 할 경우에 흔히 이용된다. 문서가 법원이나 검찰청 등에서 보관하고 있는 특정사건의 기록이라도 상관없다. 반드시 문서 원본의 송부를 촉탁할 필요는 없으며, 인증등본의 송부로도 충분한 경우에는 인증등본의 송부를 촉탁하면 족하고, 문서소지자가 멸실 등을 이유로 원본의 송부를 꺼리는 것이 보통이므로 그것이 오히려 바람직하다.

문서소지자가 해당 사건의 당사자일 때에는 전술한 문서제출명령에 의함이 원칙이고 문서송부촉탁을 하는 것은 적절하지 못하다. 또 등기사항증명서·가족관계등록사항증명서·주민등록등본 등과 같이 당사자가 법령에 의하여 문서의 정본 또는 등본을 청구할 수 있는 경우에는 문서송부촉탁을 할 수 없다(민소 352조 단서). 다시 말해, 등기사항증명서(등기부등본) 등 공법상 발급청구가 가능한 문서는 이를 스스로 발급받아 서증으로 제출하면 되기 때문에, 문서송부촉탁 대상에서 제외한 것이다.

문서송부촉탁은 법원·검찰청 기타의 공공기관이 보관하고 있는 기록의 일부에 대하여도 할 수 있는데(민소규 113조 1항), 이에 관하여는 별도로 상술한다.

나. 신 청

송부촉탁의 신청은 변론(준비)기일에서 할 수 있으나, 증거신청의 일종이므로 기일 전에도 할 수 있다(민소 289조 2항). 문서송부촉탁을 통하여 필요한 증거를 확보하기 위하여는 적시에 신청하여 필요한 문서가 기일 전에 법원에 현출되어 상대방과 법원이 그 내용을 검토할 수 있도록 하여야 한다. 문서송부촉탁이 필요한 전형적인 사건에서 그 신청이 적시에 이루어지지 아니하는 때에는 재판장이 석명권을 행사하여 그 신청을 촉구하는 것이 소송절차의 효율적인 운영을 위하여 필요하다.

문서송부촉탁신청을 하면 법원에서 인증등본을 송부하여 줄 것을 촉탁하거나(민소규 113조 2항) 송부촉탁을 받은 기관에서 인증등본을 송부하면 되므로(민소 355조) 굳이 인증등본을 송부하여 줄 것으로 신청할 필요는 없으나, 실무에서는 문서인증등본의 송부를 바라는 취지를 명시하기도 한다.

다. 채부의 결정

법원은 증명할 사실과 송부촉탁 대상문서와의 관련성 및 그 증명할 사실의 쟁점판단 필요성의 정도와 절차지연 등 적절한 절차운영에 관한 사정을 고려하여 문서송부촉탁신청의 채부를 결정한다.

문서송부촉탁이 채택된 경우에는 그 상대방에게도 이를 고지하여 문서송부촉탁을 한꺼번에 신청할 기회를 주는 것이 효율적인 경우가 많다. 고지는 증거결정서나 기일의 증거조사실시 통지서[전산양식 A1873] 또는 채부의 날인이 된 신청서 표지를 팩시밀리로 송달하거나, 전화를 이용하여 말로 고지한 후 그 사실을 신청서 표면이나 그 밖에 기록의 적당한 곳에 표시하는 방식으로 할 수 있다[사건관리예규 12. 나. (4)].

라. 송부촉탁서의 발송

문서송부촉탁신청이 채택되면 재판장은 소지자에게 그 문서의 송부를 촉탁하는데(민소 139조 2항), 촉탁서 원본은 발송하고 사본은 기록에 편철한다. 법원은 필요한 범위 내에서 개인정보 보호법 23조 내지 24조의2의 민감정보, 고유식별정보, 주민등록번호 및 그 밖의 개인정보가 포함된 자료의 송부를 요구할 수 있다(민소규 76조의2).

[전산양식 A1700] 문서송부촉탁서

○ ○ 법 원
문서송부촉탁서

귀하

사 건 20 가단
원 고
피 고

위 사건의 심리에 필요하니 다음 문서의 인증등본을 송부하여 주시기 바랍니다.
위 사건의 다음 변론기일이 20 . . . 이므로 그 이전까지 송부촉탁문서가 도착
되도록 배려하여 주시기 바랍니다.

문서의 표시:

※ 문서송부 시 이 법위의 사건번호() 기재 요망

2000. 0. 0.

판사 인

※ 주의: 문서의 원본이 아닌 인증등본을 송부할 경우에도 당사자에게 교부하지 말고 법원으로 직접 송부하여 주시기 바랍니다.

※ 이 법원에 제출하는 서면에는 사건번호(20 가)를 반드시 기재하여 주시기 바랍니다.

※ 문의사항 연락처: ○○지방법원 제○단독 법원주사 ○○○
전화: ○○○ — ○○○○
팩스: ○○○ — ○○○○ e-mail:
주소:

문서송부촉탁서는 [전산양식 A1700]을 사용한다. 후술하는 바와 같이 송부촉탁을 받은 기관이 문서의 원본이 아닌 인증등본을 송부할 경우 송부촉탁법원이 아닌 당사자(신청인 또는 그의 소송대리인)에게 교부하여 그로 하여금 송부촉탁법원에 제출케 하는 예가 있으므로, 이를 방지하기 위하여 법원으로 직접 송부하여 달라는 취지를 부기하는 것이 바람직하다.

참여사무관은 촉탁서를 발송한 후 그 신청·채부·발송에 관한 사항을 증인등목록에 적고 후속절차를 관리하여야 한다. 실무상 문서송부촉탁의 경우에는 신청인의 절차이행지연(피촉탁기관에 가서 대상문서를 지정하지 아니한 경우 등)이나 피촉탁기관의 비협조 등으로 절차진행이 불필요하게 지연되거나 어느 한 단계에서 방치되는 사례가 적지 아니하므로 참여사무관은 주기적으로 점검하여 독촉서를 보내두는 등 절차관리에 유의할 필요가 있다.

마. 촉탁의 효과

법원의 송부촉탁을 받은 소지자는 정당한 이유가 없는 한 문서를 송부하여야 한다(민소 352조의2 1항). 해당 문서를 보관하고 있지 아니하거나 그 밖에 송부촉탁에 따를 수 없는 사정이 있는 때에는 그 구체적인 사유를 촉탁한 법원에 통지하여야 한다(2항).

문서소지자가 송부촉탁에 응하지 아니하더라도 제재하는 수단이 없으므로 사인에 대하여 송부촉탁하는 경우는 드물고, 실무상 공공기관 등이 보관하는 문서를 이용하려고 하는 경우에 많이 이용된다. 그런데 공공기관 등이 다른 법령의 규정에 따라 비밀보호의무를 부담하는 경우, 수사기관의 입장에서 수사상의 필요성과 충돌되는 경우에는 협력의무에 한계가 있을 것이다.

송부촉탁에 소지인이 응하지 아니하는 경우에 당사자는 법원 밖 서증조사를 신청하거나, 소지인이 민사소송법 344조 소정의 제출의무 있는 자라면 문서제출명령을 신청하는 등의 방법으로 그 목적을 달성할 수밖에 없다.

특히 검찰청에서 보관하고 있는 수사기록·완결된 형사재판기록 등에 대

한 문서송부촉탁을 하는 경우, 검사는 수사상 기밀이나 당사자의 프라이버시의 보호, 민사사건의 형사화 방지 등을 이유로 마련된 검찰보존사무규칙 22조, 22조의3, 24조 1항 등을 근거로 협력하지 아니하는 경우가 종종 있다. 이러한 경우에 대한 대책으로는, ① 열람·복사가 가능한 기록의 일부에 대하여만 문서송부촉탁을 하는 방법(필요한 경우 쌍방이 함께 신청하도록 권유할 수 있다), ② 당사자로 하여금 직접 서류를 열람·복사하여 오도록 하는 방법(당사자의 열람·복사 신청에 대하여 검사가 거부하면 정보비공개처분의 취소를 구하는 행정소송으로 다룰 수 있을 것이다. 대법원 2003. 12. 26. 선고 2002두 1342 판결), ③ 송부촉탁의 대상이 진술조서인 경우 송부촉탁을 하는 대신 그 진술인에 대한 증인신문을 실시하는 방법 등이 고려될 수 있다.

송부촉탁을 받은 자가 촉탁에 응할 경우에는 문서원본을 송부하는 것이 원칙이지만 정본 또는 인증이 있는 등본을 송부할 수도 있다(민소 355조 1항). 원본이 송부된 경우에 그 기재내용을 증거로 사용한 후 해당 원본을 다시 반송하여야 하고 그 과정에서 분실될 염려가 있어 원본을 송부하는 대신 원본을 사본한 후 이에 인증을 한 등본을 송부하는 방법이 주로 사용된다. 정본 또는 인증등본을 송부한 경우에 법원이 필요하다고 인정한 때에는 원본을 제출하도록 명하거나 이를 보내도록 촉탁할 수 있다(2항).

송부촉탁한 문서는 촉탁받은 기관이 송부촉탁법원에 직접 송부하여야 하는데(제일 89-3 ‘법원보관기록 중 일부분서에 대한 송부촉탁의 처리’ 참조), 이 경우 촉탁받은 기관이 법원일 경우에는 문서송부서[전산양식 A1703]를 사용한다. 문서송부를 촉탁받은 기관이 인증등본을 신청인 또는 그의 소송대리인에게 교부하여 당사자가 법정에서 서증으로 제출하는 경우가 있는데, 이러한 예는 특히 법원이나 검찰청에 송부촉탁한 경우에 자주 볼 수 있다. 또한 드물게는 인증등본이 아닌 단순한 사본을 입수하여 서증으로 제출하는 예도 있다. 이때 문서송부촉탁제도의 본래의 의미를 관철하려면 수소법원으로서 당사자가 제출하는 문서를 제출받지 말고 본래 송부촉탁을 하였던 곳에 수소

법원으로 직접 송부하여 줄 것을 촉구하는 것이 옳지만, 상대방이 이의하지 아니하는 한 서증으로 제출받아도 무방하다. 다만 이와 같이 처리할 경우에는 문서송부촉탁신청을 철회하게 하고, 증인등목록 중 문서송부촉탁의 ‘비고’란에 “○차 변론(준비) 철회, 원고가 서증으로 제출”이라고 기재하여 문서송부촉탁의 증거조사절차가 어떻게 진행되었는지를 밝혀 두는 것이 바람직하다.

바. 송부문서의 도착 후의 처리

문서가 송부되어 오면 법원사무관등은 바로 신청인에게 그 사실을 통지하여 도착된 문서 중 서증으로 제출하고자 하는 문서를 지정하게 하여 서증부호와 번호를 정리한 목록을 제출하게 하여야 한다(민소규 115조, 재일 2002-6 문서송부촉탁 등에 따라 법원에 문서의 인증등본이 제출된 경우의 업무처리요령). 송부된 문서가 자동적으로 그 사건에서 증거로 되는 것이 아니고, 신청인이 그중에서 필요한 것을 서증으로 제출함으로써 비로소 증거가 되고, 문서의 진정성립을 별도로 증명하여야 한다.

송부촉탁문서가 도착하였음을 통지받은 당사자는 즉시 송부된 문서를 열람하여 그중 서증으로 제출할 부분을 골라서 정한 후, 법원 제출용 및 상대방 교부용의 사본을 만들어 다음 변론(준비)기일에 서증을 제출할 수 있도록 준비하여야 한다.

그러나 송부된 문서가 원본이 아닌 인증등본인 경우에는 그 자체가 서증 사본의 성격을 띠고 있으므로 법원용 사본을 별도로 제출할 필요가 없고, 인증등본을 기록에 가철한 후 서증의 부호 및 번호를 직접 위 인증등본에 부기하고 제출할 서증의 표목만 제출하면 된다(재일 2002-6 문서송부촉탁 등에 따라 법원에 문서의 인증등본이 제출된 경우의 업무처리요령). 이 경우에도 그 서증 표목을 제출한 변론(준비)기일에 서증을 제출한 것으로 된다. 송부문서가 진료기록과 같이 외국어를 사용한 문서인 경우에는 이를 그대로 제출하게 하지 않고 번역문까지 제출하게 하는 것이 타당하다.

증거목록의 작성방법은 법원 밖 서증조사와 같다. 따라서 서증목록에는 통상의 서증의 예에 따라 기재하되 ‘비고’란에 “문서송부촉탁”이라고 기재한다(민사증거목록예규 14조 1호).

실무상 대부분인 전자기록사건에서 송부촉탁 결과의 처리는 민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 업무처리지침 86조를 따른다.

사. 문서의 반환 또는 폐기

송부된 문서가 원본인 경우에는 사용(서증 제출)이 끝난 후 즉시 반환하여야 한다. 문서의 반환 시에는 문서반환서[전산양식 A1704]를 사용한다. 상소심에서 필요할 수도 있다는 이유로 소송기록과 함께 상소심으로 송부하여서는 안 된다. 제출된 인증등본이 법원·검찰청, 그 밖의 공공기관이 보내온 것으로서 돌려줄 필요가 없는 때에는 이를 기록에 가철하고 서증부호와 번호는 가철하는 인증등본에 직접 표시하면 된다.

제출된 인증등본의 전부 또는 일부를 증거로 채택하지 아니하는 때에는 신청인의 의견을 들어 그 인증등본을 기록에서 분리하여 신청인에게 교부하거나 폐기한다(민소 355조 4항). ‘문서 등의 반환·폐기 등에 관한 예규’가 있으므로 그에 따른다. 이 경우에는 신청인이 비용을 부담하고 기록 중 필요한 부분을 지정하여 그 인증등본을 송부받은 것이므로, 인증등본을 송부한 공공기관으로부터 반환요청이 없는 한 불채택 부분을 분리하여 신청인에게 교부하고, 신청인이 교부받기를 거부하는 때에는 이를 폐기함이 타당하다. 또한 인증등본으로 송부되어 온 문서 중 당사자가 서증으로 제출하지 않았다고 한 문서의 경우에는 참여사무관은 이를 신청인에게 교부하거나 폐기할 수 있다. 참여사무관등이 이와 같이 제출된 인증등본 중 신청인이 서증으로 제출하고자 지정하지 아니한 문서 또는 지정하였으나 증거로 채택하지 아니한 문서를 신청인에게 교부하거나 폐기할 때에는, 재판장의 지시를 받아서 처리한다(재일 2002-6 문서송부촉탁 등에 따라 법원에 문서의 인증등본이 제출된

경우의 업무처리요령 2.).

아. 기록 중 일부분서에 대한 송부촉탁

(1) 의 의

문서송부촉탁은 법원·검찰청 기타의 공공기관이 보관하고 있는 기록의 전부에 대하여 할 수 있지만(민소 352조 본문), 그중 불특정한 일부에 대하여도 할 수 있다(민소규 113조 1항).

기록 중 일부분서에 대한 송부촉탁제도는 첫째, 법원 밖 서증조사제도에 서의 법관의 역할이 기록보관장소에 가서 기록 중 복사할 문서를 지적하는데 그치고 있으므로 이를 대체하는 효과를 거두고, 둘째, 문서 전부를 송부촉탁하는 경우의 비용을 절감하기 위한 것이다.

(2) 방 식

기록의 일부에 대한 송부촉탁신청을 접수한 법원이 그 신청을 채택한 경우에는 기록을 보관하고 있는 법원·검찰청 등에 대하여 그 기록 가운데 신청인 또는 소송대리인이 지정하는 부분의 인증등본을 보내 줄 것을 촉탁하여야 한다(민소규 113조 2항).

송부촉탁 신청 시에 당사자가 이미 촉탁대상부분을 특정한 때(예컨대 기록 중의 판결서·결정서·공소장 등)에는 그 부분을 지정하여 인증등본의 송부촉탁을 하면 족하다.

그러나 송부촉탁 신청 시에 당사자가 촉탁대상부분을 지정하지 아니한 때에는 송부촉탁서에 당사자가 지정하는 부분의 인증등본을 송부하여 달라는 취지를 기재하여 촉탁하는데, 이 경우 문서송부촉탁서(일부 문서)의 양식은 [전산양식 A1701]과 같다.

당사자가 사건기록 일부의 인증등본 송부촉탁이 이뤄져 있는데도 기록보관처에 가서 지정을 하지 아니하면 소송이 지연될 수 있으므로, 문서송부촉탁서를 발송하여 그 송달통지서가 법원에 도착하면 참여사무관등은 당사자

에게 연락하여 지정행위를 안내하고, 게을리하는 당사자에게 그 지정을 촉구하며, 그래도 지연할 경우에는 재판장등이 증거결정을 취소하는 등의 조치를 취하는 것이 바람직하다.

[전산양식 A1701] 문서송부촉탁서(일부문서, 인증등본)

○ ○ 법 원 문서송부촉탁서

귀하

사 건 20 가
원 고
피 고

위 사건의 심리에 필요하니 다음 기록 중 일부 문서의 인증등본을 송부하여 주시기 바랍니다.

문서의 표시:

송부촉탁 문서: 문서송부촉탁신청인 또는 그 대리인이 문서를 열람한 후 지정하는 부분의 인증등본 각 1통.

문서송부촉탁 신청인:

- ※ 참고사항: 1. 위 사건의 다음 기일이 20○○. ○. ○. 00:00이므로 그때까지도 착되도록 배려하여 주시기 바랍니다.
2. 당사자에게 교부하지 말고 법원으로 직접 송부하여 주시기 바랍니다.
3. 당원의 사건번호(20 가)를 반드시 기재하여 보내주십시오.

20○○. ○. ○.

판사 ○ ○ ○ 인

※ 문의사항 연락처: ○○지방법원 제○단독 법원주사 ○○○
전화: ○○○ — ○○○○
팩스: ○○○ — ○○○○ e-mail:
주소:

(3) 일부문서에 대한 송부촉탁을 받은 기관의 조치

송부촉탁을 받은 법원·검찰청 그 밖의 공공기관은 그 문서를 보관하고 있지 아니하거나 그 밖에 송부촉탁에 따를 수 없는 사정이 있는 경우가 아니면 신청인 또는 소송대리인에게 그 기록을 열람하게 하여 필요한 부분을 지정할 수 있도록 하여야 한다(민소규 113조 3항, 민소 352조의2 2항).

법원이 다른 법원으로부터 위와 같은 촉탁을 받은 경우에 신청인 또는 그의 소송대리인이 송부촉탁법원으로부터 교부받은 문서송부촉탁서 사본을 제시하는 때에는 송부촉탁법원의 문서송부촉탁서가 접수되기 전이라도 같은 조치를 취한다(재일 89-3 법원보관기록 중 일부문서에 대한 송부촉탁의 처리).

자. 전자기록사건에서의 문서송부촉탁

‘민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 규칙’ 등은 전자기록사건에서 문서송부촉탁을 하는 방법과 송부기관의 전자제출 의무 등에 관하여 특칙을 두고 있다.

법원은 전자소송시스템에 문서송부 기관으로 등록된 기관에 대하여는 문서송부를 전자적인 방법으로 촉탁할 수 있다(민전규 37조 3항, 민전예규 85조 1항). 법원이 문서송부 기관으로 등록되지 않은 기관에 대하여 문서송부를 촉탁할 때에는 촉탁을 받은 기관이 문서의 송부를 전자적인 방법으로 할 수 있도록 전자소송인증번호를 부여한다(민전예규 85조 2항).

전자기록사건에서 법원으로부터 문서의 송부를 촉탁 받은 기관 등이 그 송부대상인 문서를 전자데이터 또는 전자문서로 가지고 있는 경우에는 전자소송시스템을 이용하여 이를 전송하여야 하고(민전규 37조 1항), 법원은 송부대상인 문서가 전자데이터 또는 전자문서가 아닌 경우 이를 전자문서로 변환하여 전송하여 줄 것을 요청할 수 있다(2항).

차. 법원 간의 문서송부촉탁

법원이 보관하고 있는 기록에 대하여 문서송부를 촉탁하는 경우, 촉탁법원의 사건이 전자기록사건인지 여부와 관계없이 문서송부촉탁서를 전자적으로 작성하여 전자적으로 촉탁함을 원칙으로 한다(민전예규 84조 1항. 이때 촉탁법원의 기록이 종이기록이면 촉탁서 사본을 출력하여 기록에 편철한다). ① 피촉탁기록이 아직 확정되지 않은 전자기록인 경우에는 피촉탁법원이 5일(공휴일 제외) 이내에 민사소송법 352조의2 2항에 따른 통지를 하지 않으면 촉탁법원은 재판사무시스템에서 대상 전자기록을 내려 받을 수 있고(민전예규 84조 2항 본문), ② 피촉탁기록이 이미 확정된 전자기록인 경우에는 촉탁서를 전자적으로 작성하여 재판장등이 전자서명을 마치면 촉탁서의 송부나 피촉탁법원의 의견 통지 없이 재판사무시스템에서 대상 전자기록을 내려 받을 수 있다(3항 본문). 다만 촉탁법원이 촉탁을 전자적 송달·통지의 방법으로 하지 아니하고 촉탁서를 우편으로 송부한 경우에는 피촉탁법원에서 촉탁서 문건 등록을 한 경우에만 그 대상 전자기록을 내려 받을 수 있다(2항 단서 및 3항 단서). 다만, 피촉탁기록이 가사사건, 회생·파산사건 또는 비송사건의 전자기록인 경우나 법률 또는 법원의 결정에 따라 당사자만 열람·복사를 신청할 수 있도록 열람·복사가 제한된 전자문서인 경우에는 피촉탁법원이 촉탁법원에 송부할 문서를 지정하여 전자적으로 승인한 시점에 그 문서를 내려 받을 수 있다(4항). 촉탁법원의 사건이 전자기록사건이고 피촉탁기록이 종이기록인 경우에는 피촉탁법원이 기록의 해당부분을 전자화한 후 그 전자문서를 전자소송시스템에 등재하여 송부하는 것을 원칙으로 한다(5항).

문서송부촉탁 결과가 도착한 경우의 처리 방법은 다음과 같다. 우선 문서송부촉탁결과가 전자문서로 도착한 경우에는 ① 법원사무관등은 전자소송 동의자에 대하여 전자적인 방법으로 도착 고지를 할 수 있고, 전자소송에 동의한 신청인은 문서송부서를 전자적으로 열람한 후 필요한 부분을 서증으로 지정하여 제출하며, ② 전자소송에 동의하지 않은 신청인은 법원을 방문하여

문서송부서를 전자적으로 열람 후 필요한 부분을 출력할 수 있으며, 서증목록과 서증을 종이서류로 제출하면 접수계에서 이를 전자화한다(민전예규 86조 1호). 다음으로, 문서송부촉탁결과가 종이서류로 도착한 경우에는 ① 신청인이 전자소송 동의자이고 문서송부서의 분량이 1책(500쪽) 미만인 경우, 법원사무관등은 문서송부서 전체를 전자화하여 전산등재 및 가보존 후 도착고지를 하고, 신청인은 전자소송 홈페이지에서 문서송부서를 열람한 후 서증 지정 및 제출을 하며, ② 신청인이 전자소송 비동의자이거나, 전자소송 동의자이더라도 문서송부서 분량이 1책(500쪽) 이상인 경우, 문서송부서 표지만을 전자화하여 등재한 후 신청인에게 문서송부서 도착 고지를 하고, 신청인으로 하여금 법원을 방문하여 문서송부서를 복사하도록 안내한다(2호). 후자의 경우에 전자소송 동의자인 신청인이 문서송부서 중 일부를 스스로 전자화하여 전자소송 홈페이지를 통하여 서증으로 제출하면, 법원사무관등은 보관하고 있던 문서송부서 전체를 폐기하고 문서송부촉탁신청서 또는 문서송부서 표지에 공용부전지를 생성하여 폐기의 취지를 입력한다. 신청인이 서증목록만을 전자적으로 제출하면, 법원사무관등은 해당 문서부분을 전자화하여 서증으로 등록하고, 나머지 부분은 폐기하면서 위와 같이 공용부전지에 폐기의 취지를 입력한다(2호).

6. 서증목록의 작성

서증목록이 증인등목록과 함께 증거목록의 일부라는 점과 양 목록에 공통되는 작성 및 편철방식은 이미 설명하였다(제25장(증거조사) 참조). 여기서는 서증목록에 특유한 점만을 설명한다.

전자기록사건에서는 “서증등목록”이라는 이름이다. 이는 전자문서에 대한 증거조사에 관한 특례 규정을 고려한 명칭이다(민전 13조 1항 2호).

가. ‘서증번호’란

서증번호의 부여에 관하여는 제25장(증거조사) 참조.

‘서증번호’란에는 그 번호(숫자)만을 기입할 뿐 서증부호인 ‘갑’, ‘을’ 등의 표시는 하지 않는다(민사증거목록예규 9조 1항).

가지번호가 붙은 경우에도 매 가지번호에 대하여 하나의 난을 사용하여 일일이 “1-1”, “1-2”……의 식으로 기재하는 것이 원칙이다. 다만 갑 제1호증의 1부터 20까지 20통의 등기사항증명서가 제출되는 것과 같이 명칭이 동일하거나 갑 제1호증의 1, 2로 책자의 표지 및 내용이 제출되는 것과 같이 사실상 동일한 문서에 대하여 인부가 단일하게 된 경우에는 “1-1 내지 1-20” 또는 “1-1, 2”로 하나의 난에 일괄 기재하여도 무방하다(민사증거목록예규 9조 2항). 이 방식은 가지번호가 아닌 모 번호의 경우에도 이용할 수 있다.

서증을 기각한 경우에는 그 취지를 명확하게 하기 위하여 서증번호를 괄호 안에 기재한다(민사증거목록예규 9조 3항).

나. ‘기일 및 장수’란

‘기일’란에는 해당 서증이 제출된 변론(준비)기일의 차수를 “준비1차”, “1차”의 식으로 기재한다. 다만 법원 밖 서증조사의 경우에는 그 기일이 시행된 일자를 “20〇〇. 4. 14.”의 식으로 기재하고, 증거보전의 경우에는 “증거보전”이라고 기재한다(민사증거목록예규 10조 1항).

‘장수’란에는 해당 서증의 첫 장이 편철된 장수를 기재한다. 다만 앞서 설명한 “1-1 내지 20”의 식으로 일괄기재를 한 경우에는 장수도 그 서증의 첫 장부터 끝 장까지 표시하여 “37 내지 98”의 식으로 기재하고, 법원 밖 서증조사의 경우에는 서증조사조서의 첫째 장의 장수를 기재하며, 증거보전의 경우에는 “첨철”이라고 기재한다(민사증거목록예규 10조 2항).

다. ‘서증명’란

등기사항증명서·가족관계등록사항증명서·주민등록등본·매매계약서·영수증·각서·확인서와 같이 문서의 제목이 있는 경우에는 그 제목을 표시하고, 행정관청의 공문, 일반 책자의 경우에 제목이 간단하면 제목을 적어도 좋으나, 너무 길 때는 “공문”, “책자” 등으로 표시할 수 있다(민사증거목록예규 11조 1항).

내용증명우편물의 경우에는 제목이 있을 경우 그에 따라 “통고서”, “해약통지서” 등으로 적는 것이 적당하나, 제목이 없거나 제목이 있더라도 ‘내용통지서’처럼 부적당한 제목일 때에는 차라리 “내용증명우편”이라고 기재하는 것이 좋다(민사증거목록예규 11조 2항).

서증을 기각한 경우에는 서증명을 괄호 안에 기재하며(민사증거목록예규 11조 3항), 소송 중에 독립당사자참가인이 참가하여 서증에 대한 인부를 한 경우에는 서증부호와 서증번호만을 여기에다 기재한다(4항).

한편 명칭이 동일한 문서에 대하여 하나의 난에 일괄기재한 때는 반드시 서증명 앞에 “각” 자를 표시하여야 한다.

라. ‘인부기일’란

‘인부기일’란에는 인부를 한 변론(준비)기일의 차수를 기재한다. 다만 법원 밖 서증조사기일에 서증에 대한 인부를 한 경우에는 그 일자를, 증거보전절차에서 인부를 한 경우에는 “증거보전”이라고 기재하며, 서증이 기각된 경우에는 기각결정을 한 기일을 기재한다(민사증거목록예규 12조).

마. ‘인부요지’란

‘인부요지’란에는 인부의 내용을 기재한다. 성립 인부의 내용에 따른 구체적 기재요령에 관하여는 2. 다. 참조. 기재 방법은 다음과 같다(민사증거목록예규 13조).

(1) 서증이 채택된 경우에는 명시적인 인부가 있는 경우에만 그 인부내용을 기재하고, 그 외의 경우에는 공란으로 둔다.

(2) 수인의 당사자가 인부를 하는 경우에는 다음 각 호의 요령에 따라 기재하되, 제2호, 제3호의 경우 인부할 당사자의 수가 많을 때에는 서증목록 우측 상단 여백에 “피고 1. ○○○, 피고 2. △△△” 방식으로 당사자의 번호와 이름을 기재하고 ‘인부요지’란에는 번호로써 당사자를 표시할 수 있다. 당사자의 수가 너무 많아 한 칸에 전부 기재할 수 없을 때에는 아예 하나의 서증에 2~3칸을 배정해서라도 ‘인부요지’란에 계속 기재하는 것이 타당하다.

1. 같은 기일에 같은 내용으로 인부하는 경우에는 “피고들 성립인정”과 같이 일괄하여 기재한다.

2. 같은 기일에 인부하였으나 인부내용이 다른 경우에는 “피고 ○○○ 성립인정”, “피고 △△△ 부지”와 같이 구분하여 기재한다.

3. 기일을 달리하여 인부하였을 때에는 ‘인부기일’란 및 ‘인부요지’란에 가로선을 그어 칸을 구분한 다음 “(준비)○차, 피고 ○○○ 성립인정”, “(준비)○차 피고 △△△ 부지”와 같이 각 인부기일 및 인부내용을 구분하여 기재한다.

[기재례]

서증 번호	기일 및 장 수	서 증 명	인부기일	인 부 요 지	비 고
1	1차	매매계약서	1차	피고 1 성립인정	
	장		2차	피고 2 부지	

(3) 증거항변사항 및 사본으로 제출된 서증에 대한 원본존재의 인정 또는 부인의 취지는 인부요지와 함께 기재한다. 서증에 대한 원용이 있는 경우 그 취지도 ‘인부요지’란에 기재함이 타당하다.

(4) 서증이 기각된 경우에는 “기각”이라고 기재한다.

(5) 소송 중에 독립당사자참가인이 참가하여 서증에 대한 인부를 한 경우

에는 그 취지를 기재한다.

바. ‘비고’란

‘비고’란에는 다음 사항을 기재한다(민사증거목록예규 14조).

- (1) 법원 밖 서증조사, 문서제출명령, 문서송부촉탁에 의하여 제출받은 문서인 경우 그 취지

법원 밖 서증조사에 의하여 제출받은 문서는 “법원 밖 서증조사”, 문서제출명령의 경우에는 “문서제출명령”, 문서송부촉탁의 경우에는 “문서송부촉탁”이라고 기재한다.

- (2) 인부의 정정에 관한 사항

인부가 정정된 경우 정정한 기일의 차수 및 정정한 인부의 내용 등을 기재한다.

[기재례]

서증 번호	기일 및 장 수	서 증 명	인부기일	인부요지	비 고
2	1차	건물임대차계약서	1차	부 지	3차변론 인부정정, 성립인정 이익으로 원용
	장				

항소심에서 제1심에서의 인부를 정정하는 경우에는 항소심 서증목록의 ‘서증명’란에 “갑 제○호증(원심제출) 인부정정” 방식으로 서증번호 등을, ‘인부요지’란에 정정된 인부내용을, ‘비고’란에 상대방 당사자의 의견(동의 여부 등)을 각각 기재하고, 제1심 서증목록의 해당 서증의 ‘비고’란에 “항소심 ○차 변론(준비) 인부정정”으로 기재한다(민사증거목록예규 15조 2항).

[기재례]

서증 번호	기일 및 장 수	서 증 명	인부기일	인부요지	비 고
2	1차	건물임대차계약서	1차	부 지	항소심 1차 인부정정
	장				
	차	○ ○ 고	등	법 원	
	장				
	차	가제2호증(원신제축) 인부정정	1차	성립인정	피고 이익으로 원용
	장				

제27장

서
증

(3) 수인의 한쪽 당사자 중 1인 또는 보조참가인 제출의 취지

수인의 한쪽 당사자가 저마다 따로 서증을 제출하는 경우 또는 보조참가인이 제출하는 서증에 대하여 ‘비고’란에 “피고 ○○○ 제출”, “보조참가인 제출”의 식으로 제출자를 기재한다. 다만 수인의 한쪽 당사자에 대하여 또는 보조참가인에 대하여 가지부호를 붙여 별도의 용지를 사용하는 경우(민소규 107조 3항, 민사증거목록예규 7조 3항)에는 제출자를 따로 기재할 필요가 없다.

(4) 서증신청이 기각된 문서를 신청인에게 교부하거나 폐기한 취지

서증신청이 기각된 경우 그 문서를 신청인에게 교부하거나 폐기한 취지를 기재한다. 이 경우 ‘인부기일’란은 기각결정을 한 기일을 기재하고, ‘인부요지’란은 “기각”이라고 기재한다.

[기재례]

서증 번호	기일 및 장 수	서 증 명	인부기일	인 부 요 지	비 고
(5-1 내지 12)	1차	(거래장부 표시 및 내용)	1차	기각	신청인에게 교부
	장				

(5) 증거보전에 관한 사항

‘비고’란에 증거보전법원 및 증거보전기록 도착일을 기재하고, 변론에 상정된 때에는 그 기일의 차수 및 현출의 취지를 기재한다.

(6) 기타 절차적 특이사항

위 (1) 내지 (5) 사항 이외의 절차적 특이사항, 예컨대 서증번호의 정리를 위한 철회에 관한 사항 등을 기재한다.

[서증목록 기재례]

○ ○ 법 원

서 증 목 록

20 가

고 제출

변론(준비기일)조서의 일부

제27장

서
증

서증 번호	기일 및 장 수	서 증 명	인부기일	인 부 요 지	비 고
1	1차 장	건물등기사항 증명서	차		
2	1차 장	건물임대차 계약서	1차	부지	3차 변론 인부정정, 성립인정 이력으로 원용
3	1차 장	해약통고서	1차	성립인정	
4-1	1차 장	차용증사본	1차	원본존재 및 성립인정	
4-2	1차 장	영수증사본	1차	부지 원본존재 부인	
5-1	20○○.7.14 장	기록표지	차		법원 밖 서증조사
5-2	" 차 장	피의자신문조서	2차	성립인정 증명취지부인	"
6-1	2차 장	등기신청서	2차	공문서부분인정 사문서부분부지	문서송부촉탁
6-2	2차 장	위임장	2차	인영부분 인정 위조 증거쟁변	"
7	2차 장	각서	2차	부지	문서제출명령
(8)	1차 장	(진정서)	3차	기각	신청인 교부
	차 장	강제2호증	3차	독립당사자참가인 성립인정	